



دائرة قاضي القضاة

قانون الأحوال الشخصية رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩ والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه

٢٠٢٦م - ١٤٤٧هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ أُولَئِكَ يَتَعَالَى اللَّهُ عَنِ عَمَلِكُمْ

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا محمد خير الأنام، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد،

فقد يسر الله تعالى بمنه وفضله صدور قانون الأحوال الشخصية رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩ موشحاً بالإرادة الملكية السامية والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢ في عددها رقم (٥٥٧٨) والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ ٢٠١٩/٧/٣ وذلك بمرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية استناداً إلى أحكام الفقرة (٢) من المادة (٩٣) من الدستور الأردني.

لتكتمل بذلك المراحل الدستورية لإقراره ليحل محل قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم (٣٦) لسنة (٢٠١٠) المنشور في الجريدة الرسمية في العدد (٥٠٦١) بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٧ بعد أن أحيل القانون المؤقت المشار إليه إلى مجلس الأمة وأدخل عليه بعض التعديلات.

وقد كانت دائرة قاضي القضاة قد تقدمت عام ٢٠١٠ بمشروع القانون لمجلس الوزراء ليكون بديلاً عن قانون الأحوال الشخصية رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦ بعد أن خضع المشروع لحوار وطني واسع شاركت فيه مختلف قطاعات المجتمع ومؤسساته وحظي بتوافق مجتمعي كبير؛ حيث احتوت مواده على موضوعات الأحوال الشخصية كافة دون الحاجة إلى رجوع القضاة إلى المذاهب الفقهية إلا في أضيق الحالات بحيث امتاز بالشمولية لسائر مسائل الأحوال الشخصية وبلغ تعداد مواده (٣٢٩) مادة.

وقد حافظ القانون على ثوابت الشريعة الإسلامية في أحكامه مع مراعاة تطور الزمان ومستجدات العصر وما وصل إليه العلم الحديث من تقنيات ووسائل متقدمة وكذلك الإفادة من تعدد الآراء والاجتهادات الفقهية المعتمدة، وقد توج الحوار المجتمعي ورأي الخبراء من القضاة الشرعيين وعلماء وأساتذة الشريعة الإسلامية بعرض المشروع على مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية حيث أصدر قراره رقم: (١٤٤) (٢٠١٠/٩) المتضمن موافقته على مواد القانون حيث جاء في نص القرار أن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة المنعقدة بتاريخ ١٦/٦/١٤٣١ هـ الموافق ٢٠١٠/٥/٣٠م قد اطلع على مشروع قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام ٢٠١٠م، وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي قرر أن مشروع القانون مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية بمذاهبها المعتمدة، ويحقق المقاصد الشرعية لأحكام الأسرة بالمحافظة على حقوق المرأة والأسرة والطفل بوجه عام ويوصي بالسير في إجراءاته الدستورية لإقراره كقانون.

وقد عرض المشروع على جدول أعمال مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦/٩/٢٠١٠ وبحضور قاضي القضاة وبعد المناقشة، أقر مجلس الموقر المشروع قانوناً مؤقتاً استناداً لأحكام الدستور، واستكملت مراحل الدستورية بعرضه على مجلس الأمة وإقراره بصيغته التي صدرت بموجب الإعلان الذي أصدره دولة رئيس الوزراء بموجب المادة (٩٤) من الدستور والمنشور في الجريدة الرسمية في عددها رقم (٥٥٧٨) الصادر بتاريخ ٢/٦/٢٠١٩.

قاضي القضاة

الشيخ عبد الحافظ نهار الربطه

قانون الأحوال الشخصية رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩ (١)

المادة (١)

يسمى هذا القانون (قانون الأحوال الشخصية لسنة ٢٠١٩).

الباب الأول: الزواج ومقدماته

الفصل الأول: مقدمات الزواج

المادة (٢)

الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.

المادة (٣)

لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية.

المادة (٤)

أ- لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.

ب- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة للخطب أو ورثته الحق في استرداد ما دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله.

ج- إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازاً فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما اشترته من الجهاز كلاً أو بعضاً إذا كان العدول من الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول منها.

(١) نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ: ٢٠١٩-٦-٢ في العدد: ٥٥٧٨، الصفحة: ٣١٨١، ودخل حيز النفاذ اعتباراً من ٢٠١٩-٧-٣.

د- يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة.

هـ- إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.

الفصل الثاني: الزواج وشروطه

المادة (٥)

الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل.

المادة (٦)

ينعقد الزواج بإيجاب من أحد الخاطبين أو وكيله وقبول من الآخر أو وكيله في مجلس العقد.

المادة (٧)

يكون كل من الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة (كالإنكاح والتزويج) وللعاجز عنهما بكتابته أو بإشارته المعلومة.

المادة (٨)

أ- يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.

ب - تجوز شهادة أصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على عقد الزواج وكذلك شهادة أهل الكتاب على عقد زواج المسلم من كاتبية.

المادة (٩)

لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق.

المادة (١٠)

أ- يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثماني عشرة سنة شمسية من عمره.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار أن يأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ السادسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية^(٢) إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١)

يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها.

المادة (١٢)

للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته أو إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له وأن ما به غير قابل للانتقال إلى نسله، وأنه لا يشكل خطورة على الطرف الآخر وبعد اطلاعه على حالته تفصيلاً والتحقق من رضاه.

(٢) تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة رقم (١) لسنة ٢٠١٧ (الملحق الأول، الصفحة: ١٠٣).

المادة (١٣)

أ - يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي:

١- قدرة الزوج المالية على المهر.

٢- قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته.

٣- إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى.

ب- على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية.

الفصل الثالث: ولاية التزويج

المادة (١٤)

الولي في الزواج هو العصبية بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة.

المادة (١٥)

يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة.

المادة (١٦)

رضا أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة ورضا الولي الأبعد عند غياب الولي الأقرب يسقط اعتراض الولي الغائب ورضا الولي دلالة كرضاه صراحة.

المادة (١٧)

إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية الى من يليه فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي.

المادة (١٨)

مع مراعاة أحكام المادة (١٠) من هذا القانون، للقاضي ان يأذن عند الطلب بزواج البكر التي بلغت السادسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفاء في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع.

المادة (١٩)

لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثماني عشرة سنة.

المادة (٢٠)

إذن القاضي بالزواج بموجب المادة (١٨) من هذا القانون مشروط بأن لا يقل المهر عن مهر المثل.

الفصل الرابع: الكفاءة في الزواج

المادة (٢١)

أ- يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدين والمال، وكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة.

ب- الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي وتراعى عند العقد فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج.

المادة (٢٢)

أ- إذا زوج الولي البكر أو الشيب برضاها لرجل لا يعلمان كفاءته ثم تبين أنه غير كفء فليس لأي منهما حق الاعتراض.

ب- إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو قبله أو أخبر الزوج أو اصطنع ما يوهم أنه كفؤ ثم تبين أنه غير ذلك فلكل من الزوجة والولي حق طلب فسخ الزواج.

المادة (٢٣)

يسقط حق فسخ عقد الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج إذا حملت الزوجة أو سبق الرضا أو مرت ثلاثة أشهر على علم الولي بالزواج.

الفصل الخامس: المحرمات

المادة (٢٤)

يحرم على التأبيد بسبب القرابة النسبية تزوج الشخص من:

أ- أصله وإن علا.

ب- فرعه وإن نزل.

ج- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.

د- الطبقة الأولى من فروع أجداده أو جداته.

المادة (٢٥)

يحرم على التأييد بسبب المصاهرة تزوج الرجل من:

- أ- زوجة أحد أصوله وإن علوا.
- ب- زوجة أحد فروعه وإن نزلوا.
- ج- أصول زوجته وإن علون.
- د- فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن.

المادة (٢٦)

وطء المرأة غير الزوجة يوجب حرمة المصاهرة دون دواعي الوطء.

المادة (٢٧)

- أ- يحرم على التأييد بسبب الرضاع ما يحرم من النسب.
- ب- الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها قل مقدارها أو كثر.

المادة (٢٨)

- يحرم بصورة مؤقتة ما يلي:
- أ- زواج المسلم بامرأة غير كتابية.
- ب- زواج المسلمة بغير المسلم.
- ج- زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.

د- زوجة الغير أو معتدته.

هـ- الجمع ولو في العدة من طلاق رجعي بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى.

و- الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدات من طلاق رجعي.

ز- تزوج الرجل امرأة طلقته منه طلاقاً بائناً بينونة كبرى إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح.

ح- الزواج ممن لا عنها إلا إذا أكذب نفسه وتحقق القاضي من ذلك.

الباب الثاني: أنواع الزواج وأحكامه

الفصل الأول: أنواع الزواج

المادة (٢٩)

يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توافرت فيه أركانه وسائر شروط صحته.

المادة (٣٠)

أ- يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية:

١- تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأييد بسبب النسب أو المصاهرة.

٢- تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته.

٣- تزوج المسلم بامرأة غير كتابية.

٤- تزوج المسلمة بغير المسلم.

ب - يشترط في الحالات الواردة في البنود (١) و(٢) و(٣) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثبوت العلم بالتحريم وسببه ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.

المادة (٣١)

الحالات التالية يكون عقد الزواج فيها فاسداً:

أ- تزوج الرجل بمن تحرم عليه بسبب الرضاع.

ب- تزوج الرجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته.

ج- تزوج الرجل بامرأة فوق أربع زوجات.

د- تزوج الرجل بمطلقة ثلاثاً ما لم تتكح زوجاً غيره.

هـ - الزواج بلا شهود أو بشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً.

و- زواج المتعة والزواج المؤقت.

ز - مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (٣٥) من هذا القانون، إذا كان العاقدان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد أو مكرهاً.

الفصل الثاني: أحكام الزواج

المادة (٣٢)

إذا وقع العقد صحيحاً ترتبت عليه آثاره منذ انعقاده.

المادة (٣٣)

إذا وقع العقد باطلاً سواء أتم به دخول أم لم يتم لا يفيد حكماً أصلاً ولا يرتب أثراً من نفقة أو نسب أو عدة أو إرث.

المادة (٣٤)

إذا وقع العقد فاسداً ولم يتم به دخول لا يفيد حكماً أصلاً ولا يرتب أثراً، أما إذا تم به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة.

المادة (٣٥)

- أ- يتوقف التفريق بين الرجل والمرأة في الزواج الفاسد على قضاء القاضي.
- ب- إذا كان سبب التفريق يحرم المرأة على زوجها وجبت الحيلولة بينهما من وقت وجود موجب التفريق.
- ج- لا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاً أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية.

الفصل الثالث: توثيق العقد

المادة (٣٦)

- أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه قبل إجراء عقد الزواج.
- ب- يوثق القاضي أو من يأذن له عقد الزواج بوثيقة رسمية.
- ج- إذا أجري عقد زواج ولم يوثق رسمياً يعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات^(٣) وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا دينار.

(٣) المادة (٢٧٩) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته “يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل من اجري مراسيم زواج او كان طرفا في اجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة”.

د- يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك بالعقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة (ج) من هذه المادة مع العزل من الوظيفة.

هـ- يعين مأذونو توثيق عقود الزواج وتنظم أعمالهم وفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة^(٤).

و- يمنع إجراء عقد زواج المعتدة من طلاق أو فسخ أو وطء بشبهة قبل مضي تسعين يوما على موجب العدة ولو كانت منقضية ويستثنى من ذلك العقد بينها ومن اعتدت منه.

ز- يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة توثيق عقود الزواج وسماع تقارير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين خارج المملكة وتبليغها وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة وإرسال نسخة من تلك الوثائق إلى دائرة قاضي القضاة.

ح- تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها أو من يقوم مقامهم.

ط- لقاضي القضاة وبموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية اجراء دورات لمن يرغب من المقبلين على الزواج^(٥).

(٤) تعليمات تنظيم اعمال المأذونين الشرعيين رقم (١) لسنة ١٩٩٠ وتعديلاتها (الملحق الثاني، الصفحة: ١٠٥).

(٥) تعليمات دورات المقبلين على الزواج لسنة ٢٠٢٣ (الملحق الثالث، الصفحة: ١١٧).

الفصل الرابع: الاشتراط في عقد الزواج

المادة (٣٧)

إذا اشترط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً، وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي:

أ- إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيرها، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها، كان الشرط صحيحاً، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.

ب- إذا اشترط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيره كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحاً وملزماً فإن لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج وسقط مهرها المؤجل ونفقة عدتها.

ج- إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً.

المادة (٣٨)

أ- ينبغي أن تكون عبارة الشرط واضحة مشتملة على تصرف يلتزم به المشروط عليه ليرتب على عدم الوفاء به أحكامه وآثاره.

ب- يستثني شرط العصمة من اشتغال عبارته على تصرف يلتزم به الزوج، ويكون بمثابة التقويض بالطلاق، وصلاحيته مستمرة بعد مجلس العقد وتوقعه الزوجة بعبارتها أمام القاضي ويكون الطلاق به بائناً.

الباب الثالث: آثار عقد الزواج

الفصل الأول: المهر والجهاز

المادة (٣٩)

المهر نوعان مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلاً كان أو كثيراً، ومهر المثل وهو مهر مثل الزوجة وأقرانها من أقارب أبيها وإذا لم يوجد لها أمثال وأقران من جهة أبيها فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها.

المادة (٤٠)

يجب للزوجة المهر المسمى بمجرد العقد الصحيح.

المادة (٤١)

يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيد ذلك بوثيقة خطية وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً.

المادة (٤٢)

إذا عينت مدة للمهر المؤجل فلا يجوز للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق، أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل وإذا كان الأجل مجهولاً جهالة فاحشة مثل (إلى الميسرة أو إلى حين الطلب أو إلى حين الزفاف) فالأجل غير صحيح ويكون المهر معجلاً وإذا لم يكن الأجل معيناً اعتبر المهر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحد الزوجين.

المادة (٤٣)

إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أدائه كاملاً بوفاة أحد الزوجين ولو قبل الدخول أو الخلوة وبالطلاق بعد الخلوة الصحيحة.

المادة (٤٤)

إذا وقع الطلاق بعد العقد الصحيح وقبل الوطء أو الخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى.

المادة (٤٥)

الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الدخول أو الخلوة هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواءً أكانت طلاقاً أم فسخاً كالفرقة بالإيلاء واللعان والردة وإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجب حرمة المصاهرة.

المادة (٤٦)

إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أنه لا مهر لها أو سمي المهر وكانت التسمية فاسدة أو وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية تطبق الأحكام التالية:

أ- إذا تم الدخول أو الخلوة الصحيحة يلزم مهر المثل على أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعته الزوجة ولا يقل عن المقدار الذي ادعاه الزوج.

ب- إذا لم يتم الدخول أو الخلوة الصحيحة ووقع الطلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل.

المادة (٤٧)

يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو علة في الزوجة قبل الوطء وللزوج أن يرجع عليها بما دفع من المهر.

المادة (٤٨)

يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة بسبب من الزوجة كردتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة وإن قبضت شيئاً من المهر ترده.

المادة (٤٩)

إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج، أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة وكان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة يسقط المهر كله.

المادة (٥٠)

إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدخول فلورثة الزوج استرداد ما قبضته من المهر وسقط ما بقي منه وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً من المهر غير المقبوض.

المادة (٥١)

إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فإن كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمى والمثل وإن كان المهر لم يسم أو كانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلزم المهر أصلاً.

المادة (٥٢)

ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أباً أو جداً لأب ولم تنه الزوج عن الدفع إليه.

المادة (٥٣)

أ- للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منه على أن يوثق ذلك رسمياً أمام القاضي.

ب- لا يعتد بالسند المتضمن إقرار الزوجة بقبض مهرها أو إبرائها زوجها منه إلا إذا تم توثيقه رسمياً.

المادة (٥٤)

لا يجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج نقوداً أو أي شيء آخر مقابل تزويجها أو إتمام زفافها له، وللزوج استرداد ما أخذ منه عيناً إن كان قائماً أو قيمته إن كان هالِكاً.

المادة (٥٥)

إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر، فإن كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثل الزوجة أخذته من تركة الزوج، وإن كان زائداً عليه يجري في الزيادة حكم الوصية.

المادة (٥٦)

عند اختلاف الزوجين في المهر الذي جرى عليه العقد لا تسمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة.

المادة (٥٧)

أ- المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه.

ب- يشمل الجهاز ما تحضره الزوجة إلى بيت الزوجية سواء كان من مالها أو مما وهب أو أهدي لها، أو مما اشتراه الزوج من مالها بتقويض منها مهرا كان أو غيره.

ج- للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز بإذنها ما دامت الزوجية قائمة ويضمنه بالتعدي.

المادة (٥٨)

إذا حصل نزاع بين الزوجين أو بين أحدهما مع ورثة الآخر بشأن المهر بعد قبضه فلا تخرج المطالبة به عن كونها مطالبة بمهر.

الفصل الثاني: النفقة الزوجية

المادة (٥٩)

أ- نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفتها على زوجها ولو كانت موسرة.

ب- نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم.

ج- يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره.

المادة (٦٠)

تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها وإذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شرعي فلا نفقة لها، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً لها.

المادة (٦١)

أ - تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين:

١- أن يكون العمل مشروعاً.

٢- أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة.

ب- لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضرراً.

المادة (٦٢)

إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها ما لم تكن حاملاً فتكون النفقة للحمل، والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر ويعتبر من المسوغات المشروعة لخروجها من المسكن إيذاء الزوج لها أو إساءة المعاشرة أو عدم أمانتها على نفسها أو مالها.

المادة (٦٣)

الزوجة المسجونة بسبب إدانتها بحكم جزائي قطعي لا يد للزوج فيه لا تستحق النفقة من تاريخ سجنها.

المادة (٦٤)

تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً، وتجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته، على أن لا تقل عن الحد الأدنى بقدر الضرورة من القوت والكسوة والسكن والتطبيب، وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي، وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي.

المادة (٦٥)

إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يحكم القاضي بنفقتها اعتباراً من يوم الطلب.

المادة (٦٦)

إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يحكم بها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تنفق من مالها أو أن تستدين على حساب الزوج.

المادة (٦٧)

إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه فيلزم بالنفقة من تجب عليه نفقتها لو فرضت غير ذات زوج ويكون له حق الرجوع بها على الزوج.

المادة (٦٨)

إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد يحكم القاضي بنفقتها من يوم الطلب بناءً على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أن زوجها لم يترك لها نفقة وأنها ليست ناشراً ولا علم لها بأنها مطلقة انقضت عدتها.

المادة (٦٩)

يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجته الغائب أو المفقود في ماله أو على مدينه أو على مودعه أو من في حكمهما إذا كانوا مقرين بالمال والزوجية أو منكرين لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقع الإنكار وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين الشرعية المنصوص عليها في المادة (٦٨) من هذا القانون.

المادة (٧٠)

أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه وثمان العلاج وأجور المستشفى والنفقات التي تستلزمها الولادة أو التي تنشأ بسببها يلزم بها الزوج بالقدر المعروف حسب حاله سواء كانت الزوجية قائمة أو غير قائمة.

المادة (٧١)

على الزوج نفقات تجهيز زوجته وتكفينها بعد موتها.

الفصل الثالث: المسكن والمتابعة

المادة (٧٢)

يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفي محل إقامته أو عمله وعلى الزوجة بعد قبض مهرها المعجل متابعة زوجها ومساكنته فيه، وعليها الانتقال إلى أي جهة أَرادها ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مأموناً عليها وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي خلاف ذلك، فإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة.

المادة (٧٣)

يجب أن يكون المسكن بحالة تستطيع الزوجة معها القيام بمصالحها الدينية والدنيوية وأن تأمن فيه على نفسها ومالها.

المادة (٧٤)

ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه معه دون رضا زوجته في المسكن الذي هيأه لها ولها الرجوع عن موافقتها على ذلك ويستثنى من ذلك أبناءه غير البالغين وبناته وأبواه الفقيران إذا لم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالاً وتعين وجودهما عنده وذلك بشرط عدم إضرارهم بالزوجة وأن لا يحول وجودهم في المسكن دون المعاشرة الزوجية.

المادة (٧٥)

ليس للزوج أن يسكن مع زوجته زوجة أخرى له في مسكن واحد بغير رضاها.

المادة (٧٦)

ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من زوج آخر أو أقاربها دون رضا زوجها إذا كان المسكن مهيباً من قبله، أما إذا كان المسكن لها فلها أن تسكن فيه أولادها وأبويها.

المادة (٧٧)

على كل واحد من الزوجين أن يحسن معاشرة الآخر ومعاملته بالمعروف، وإحسان كل منهما للآخر، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة.

المادة (٧٨)

على الزوج أن لا يمنع زوجته من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها بالمعروف، وعلى الزوجة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة.

المادة (٧٩)

على من له أكثر من زوجة أن يعدل بينهن في المعاملة كالمبيت والنفقة.

الباب الرابع: انحلال عقد الزواج

الفصل الأول: الطلاق

المادة (٨٠)

يكون الزوج أهلاً للطلاق إذا كان مكلفاً وإعياً مختاراً.

المادة (٨١)

لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.

المادة (٨٢)

يملك الزوج على زوجته ثلاث طلاقات متفرقات.

المادة (٨٣)

أ - يقع الطلاق باللفظ وللعاجز عنه بإشارته المعلومة.

ب - يقع الطلاق بالكتابة بشرط النية.

المادة (٨٤)

يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية، وبالألفاظ الكنائية - وهي التي تحتل معنى الطلاق وغيره - بالنية.

المادة (٨٥)

أ- للزوج أن يوكل زوجته بتطبيق نفسها أو يفوضها به وليس له الرجوع عن ذلك على أن يكون ذلك بمستند رسمي.

ب- إذا طلقت الزوجة نفسها بتقويض من زوجها أو بتوكيل منه وفق أحكام هذه المادة وقع الطلاق بانئاً.

المادة (٨٦)

أ- لا يقع طلاق السكران ومن في حكمه ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم.

ب- المدهوش هو الذي غلب الخلل في أقواله وأفعاله نتيجة غضب أو غيره بحيث يخرج عن عاداته.

المادة (٨٧)

أ- لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه.

ب- لا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل.

المادة (٨٨)

أ - تعليق الطلاق بالشرط صحيح ورجوع الزوج عنه غير مقبول.

ب- إذا كان الشرط الذي علق عليه الطلاق مستحيلاً عقلاً أو عادة أو نادر الوقوع أو مشكوكاً في تحققه عند التلفظ به كان الطلاق لغواً.

المادة (٨٩)

الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلبة واحدة.

المادة (٩٠)

اليمن بلفظ عليّ الطلاق وعليّ الحرام وأمثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليها وبنية إيقاع الطلاق.

المادة (٩١)

كل طلاق يقع رجعيّاً إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول ولو بعد الخلوة، والطلاق على مال، والطلاق الذي نص على أنه بائن في هذا القانون.

المادة (٩٢)

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (٨١) من هذا القانون فإن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال، وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولاً أو فعلاً.

المادة (٩٣)

إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع من إجراء عقد الزواج بينهما برضا الطرفين أثناء العدة.

المادة (٩٤)

الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية في الحال، وتقع به البينة الكبرى.

المادة (٩٥)

لا تحل المطلقة البائن بينونة كبرى لمطلقها حتى تتكح زوجاً غيره ويدخل بها دخولا حقيقياً.

المادة (٩٦)

زواج المطلقة بآخر يهدم بدخوله بها طلاقات الزوج السابق ولو كانت ثلاثاً أو دونها.

المادة (٩٧)

يجب على الزوج أن يسجل طلاقه ورجعته أمام القاضي، وإذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع المحكمة لتسجيل الطلاق خلال شهر وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطلاق الغيابي والرجعة للزوجة خلال أسبوع من تسجيله.

الفصل الثاني: أحكام الرجعة

المادة (٩٨)

للزوج حق إرجاع مطلقة رجعيّاً أثناء العدة قولاً أو فعلاً، وهذا الحق لا يسقط بالإسقاط ولا تتوقف الرجعة على رضا الزوجة، ولا يلزم بها مهر جديد.

المادة (٩٩)

تبين المطلقة رجعيّاً بانقضاء عدتها دون رجعة.

المادة (١٠٠)

إذا وقع نزاع بين الزوجين في صحة الرجعة فادعت المعتدة بالحيز انقضاء عدتها في مدة تحتل انقضاءها وادعى الزوج عدم انقضائها تصدق المرأة بيمينها ولا يقبل منها ذلك قبل مضي ستين يوماً على الطلاق.

المادة (١٠١)

لا تسمع عند الإنكار دعوى المطلق إثبات مراجعته مطلقته بعد انقضاء عدتها وزواجها من غيره بمضي تسعين يوماً على الطلاق ما لم تكن الرجعة مسجلة رسمياً.

الفصل الثالث: الخلع الرضائي والطلاق على مال

المادة (١٠٢)

الخلع الرضائي هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع أو الطلاق أو المبرأة أو ما في معناها.

المادة (١٠٣)

أ- يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له وأهلاً للالتزام بالعوض وفق أحكام هذا القانون.

ب- إذا بطل العوض في الخلع وقع الطلاق رجعيّاً ما لم يكن مكملًا للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائناً.

المادة (١٠٤)

لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الطرف الآخر.

المادة (١٠٥)

كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون عوضاً في الخلع.

المادة (١٠٦)

إذا كان الخلع على مال غير المهر لزم أدائه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية.

المادة (١٠٧)

إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت الخلع برىء كل منهما من حقوق الآخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية.

المادة (١٠٨)

إذا صرح المتخالعان بنفي العوض وقت الخلع كان الخلع في حكم الطلاق المحض ووقعت به طلاق رجعية ما لم يكن مكملًا للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائناً.

المادة (١٠٩)

نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في الخلع.

المادة (١١٠)

أ- إذا اشترط في الخلع أن تقوم الأم بإرضاع الولد أو حضانته دون أجر أو الإنفاق عليه مدة معينة فلم تقم بما التزمت به كان للأب أن يرجع عليها بما يعادل نفقة الولد أو أجره رضاعه أو حضانته عن المدة الباقية أما إذا مات الولد فليس للأب الرجوع عليها بشيء من ذلك عن المدة الواقعة بعد الموت.

ب- إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت الخلع أو أعسرت فيما بعد يجبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم.

المادة (١١١)

إذا اشترط الرجل في الخلع إمساك الولد عنده مدة الحضانة صح الخلع وبطل الشرط ولحاضنته عندئذ المطالبة بنفقته فقط.

المادة (١١٢)

لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على حاضنته.

المادة (١١٣)

الخلع والطلاق على مال يقع بهما الطلاق بائناً.

الفصل الرابع: التفريق القضائي

التفريق للافتداء

المادة (١١٤)

أ- إذا طلبت الزوجة التفريق قبل الدخول وأودعت ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقها الزوج من أجل الزواج وامتنع الزوج عن ذلك بذلت المحكمة جهدها في الصلح بينهما فإن لم يصطلحا أحالت الأمر إلى حكّمين لموالاته مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يوماً فإذا لم يتم الصلح:

١- تحكم المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضته الزوجة من المهر وما أخذته من هدايا وما أنفقها الزوج من أجل الزواج.

٢- إذا اختلف الزوجان في مقدار نفقات الزواج والهدايا جعل تقدير ذلك إلى الحكّمين.

ب- إذا أقامت الزوجة بعد الدخول أو الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها وبينت بإقرار صريح منها أنها تبغض الحياة معه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي استلمته حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما.

التفريق لعدم الإنفاق

المادة (١١٥)

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بعد الحكم عليه بنفقتها وكان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن للزوج الحاضر مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق فإن ادعى أنه موسر وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال، وإذا ادعى العجز والإعسار فإن لم يثبت طلق عليه حالاً وإن أثبت أمهله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديم كفيل بنفقتها المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه القاضي بعد ذلك.

المادة (١١٦)

إذا ادعت الزوجة عجز الزوج وإعساره عن الإنفاق عليها بعد الحكم عليه بنفقتها وتعذر تحصيلها وطلبت التفريق فإن ثبت ذلك أو ادعى اليسار ولم يثبت أمهل مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديم كفيل بنفقتها المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه وإذا أثبت اليسار يكلف بدفع نفقة ستة أشهر مما تراكم لها عليه وتقديم كفيل بنفقتها المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه القاضي في الحال.

المادة (١١٧)

إذا كان الزوج غائباً وكان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حكم النفقة في ماله وإن لم يكن له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق تطبق الأحكام التالية:

أ- إن كان معلوم محل الإقامة ويمكن وصول الرسائل إليه أعذر القاضي إليه وضرب له أجلاً فإن لم يرسل ما تتفق منه الزوجة على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد الأجل.

ب- إن كان مجهول محل الإقامة أو لا يسهل وصول الرسائل إليه وأثبتت المدعية دعواها طلق عليه القاضي بلا إعدار ولا ضرب أجل.

ج- تسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.

المادة (١١٨)

أ- تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيّاً إذا كان بعد الدخول ما لم يكن مكملًا للثلاث أما إذا كان قبل الدخول فيقع بائنًا.

ب- إذا كان الطلاق رجعيّاً فللزّوج مراجعة زوجته أثناء العدة ويحكم بصحة الرجعة إذا أرجعها خلال العدة ودفع نفقة ثلاثة أشهر مما تراكم لها عليه من نفقتها وقدم كفيلاً بنفقتها المستقبلية فإذا لم يدفع النفقة أو لم يقدم كفيلاً فلا تصح الرجعة.

ج- استيفاء الزوجة النفقة وفق أحكام المادة (٣٢١) من هذا القانون لا يمنعها من إقامة الدعوى بطلب التفريق وفق أحكام المواد (١١٥) و(١١٦) و(١١٧) من هذا القانون.

التفريق للغياب والهجر

المادة (١١٩)

إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها سنة فأكثر وكان معلوم محل الإقامة جاز لزوجته أن تطلب من القاضي فسخ عقد زواجهما إذا تضررت من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

المادة (١٢٠)

إذا أمكن وصول الرسائل إلى الزوج الغائب ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأن يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بعد تحليفها اليمين.

المادة (١٢١)

إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرسائل إليه أو كان مجهول محل الإقامة وأثبتت الزوجة دعواها بالبينة وحلفت اليمين وفق الدعوى فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بلا إعدار وضرب أجل وفي حال عجزها عن الإثبات أو نكولها عن اليمين ترد الدعوى.

المادة (١٢٢)

إذا أثبتت الزوجة هجر زوجها لها وامتناعه عن قربانها في بيت الزوجية مدة سنة فأكثر وطلبت فسخ عقد زواجهما منه أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ليفيء إليها أو يطلقها فإن لم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما.

التفريق للإيلاء والظهار

المادة (١٢٣)

أ- إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك وطء زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر أو دون تحديد مدة واستمر على يمينه حتى مضت أربعة أشهر طلق عليه القاضي طلاقاً رجعيّاً بطلبها ما لم تكن مكتملة للثلاث أو قبل الدخول.

ب- إذا استعد الزوج للفيء قبل التطليق أجله القاضي مدة لا تزيد على شهر فإن لم يفئ طلق عليه على الوجه المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- يشترط لصحة الرجعة في التطليق للإيلاء أن تكون بالفيء فعلاً أثناء العدة إلا أن يوجد عذر فتصح بالقول.

المادة (١٢٤)

إذا ظاهر الزوج من زوجته ولم يكفر عن يمين الظهار وطلبت الزوجة التفريق لعدم تكفيره عن يمينه أنذره القاضي بالتكفير عنه خلال أربعة أشهر من تاريخ تبليغه الإنذار فإن امتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق عليه طقة رجعية ما لم تكن مكملة للثلاث أو قبل الدخول.

التفريق للحبس

المادة (١٢٥)

لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم قطعي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته فسخ عقد زواجها منه ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه فإذا أفرج عنه قبل صدور حكم الفسخ يرد الطلب.

التفريق للشقاق والنزاع

المادة (١٢٦)

لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادعى ضرراً لحق به من الطرف الآخر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية سواء كان الضرر حسيّاً كالإيذاء بالفعل أو بالقول أو معنوياً، ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مغل بالأخلاق الحميدة يلحق بالطرف الآخر أي إساءة وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق الزوجية المشار إليها في الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون بحيث:

أ- إذا كان طلب التفريق من الزوجة وتحقق القاضي من ادعائها بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح أُنذر القاضي الزوج بأن يصلح حاله معها وأجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر فإذا لم يتم الصلح بينهما وأصررت الزوجة على دعواها أحال القاضي الأمر إلى حكّمين.

ب- إذا كان المدعي هو الزوج وأثبت وجود الشقاق والنزاع بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح أجل القاضي الدعوى مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة وبعد انتهاء الأجل إذا لم يتم الصلح وأصر الزوج على دعواه أحال القاضي الأمر إلى حكّمين.

ج- يشترط في الحكّمين أن يكونا عدلين قادرين على الإصلاح وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إن أمكن وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي اثنين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح.

د- يبحث الحكّمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معهما أو مع أي شخص يرى الحكّمان فائدة في بحثها معه وعليهما أن يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية أقرّاهما ودونا ذلك في محضر يقدم إلى المحكمة.

هـ- إذا عجز الحكّمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن لا يزيد على المهر وتوابعه وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على أن للزوجة أن تطالبه بغير المقبوض من مهرها وتوابعه ونفقة عدتها.

و- إذا ظهر للحكّمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما للآخر وإن جهل الحال ولم يتمكن من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه من أيهما بشرط أن لا يزيد على مقدار المهر وتوابعه.

ز- إذا قرر الحكمان على الزوجة عوضاً وكانت طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دفعه قبل قرار الحكّمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله وفي حال موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على العوض ويحكم القاضي بذلك أما إن كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكّمين.

ح- إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما أو ضم إليهما ثالثاً مرجحاً وفي الحالة الأخيرة يؤخذ بقرار الأكثرية.

ط- على الحكّمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلوا إليها وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقاً لأحكام هذه المادة.

المادة (١٢٧)

أ- مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (١٢٦) من هذا القانون يثبت الشقاق والنزاع والضرر بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ويكفي فيه الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين.

ب- الحكم الصادر بالتفريق للنزاع والشقاق يتضمن الطلاق البائن.

التفريق للعيوب

المادة (١٢٨)

للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن فيه علة تحول دون بنائه بها كالجبن والعنة والخصا ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب التي تحول دون الدخول بها كالرتق والقرن.

المادة (١٢٩)

الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول بها أو التي ترضى بالعيب صراحة أو دلالة بعد العقد يسقط حقها في التفريق ما عدا العنة فإن العلم بها قبل عقد الزواج لا يسقط حقها ولو سلمت نفسها.

المادة (١٣٠)

إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود عيب في الزوج ينظر فإن كان العيب غير قابل للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال وإن كان قابلاً للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له أو من وقت براء الزوج إن كان مريضاً وإذا مرض أحد الزوجين أثناء الأجل مدة قليلة كانت أو كثيرة بصورة تمنع من الدخول أو غابت الزوجة فالمدة التي تمر على هذا الوجه لا تحسب من مدة الأجل لكن غيبة الزوج وأيام الحيض تحسب فإذا لم يزل العيب في هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق فإذا ادعى في بدء المرافعة أو في ختامها الوصول إليها ينظر فإذا كانت الزوجة ثيباً فالقول قول الزوج مع اليمين وإن كانت بكراً فالقول قولها بيمينها.

المادة (١٣١)

إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مُبتلى بعلقة أو مرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضرر كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الايدز أو طرأت مثل هذه العلل والأمراض فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق والقاضي بعد الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص ينظر فإن كان يغلب على الظن تعذر الشفاء يحكم بفسخ عقد الزواج بينهما في الحال وإن كان يغلب على الظن حصول الشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة

واحدة فإذا لم تنزل في هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق وأصررت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق أما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق.

المادة (١٣٢)

للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيباً جنسياً مانعاً من الوصول إليها كالرتق والقرن أو مرضاً منفراً بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم يكن الزوج قد علم به قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمناً.

المادة (١٣٣)

العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول لا تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوج.

المادة (١٣٤)

يثبت العيب المانع من الدخول بتقرير من الطبيب المختص مؤيد بشهادته.

المادة (١٣٥)

إذا جن الزوج بعد عقد الزواج وطلبت الزوجة من القاضي التفريق فإن كان هناك تقرير طبي بأن هذا الجنون لا يزول فرّق القاضي بينهما بالحال، وإذا كان من الممكن زواله يؤجل التفريق لمدة سنة فإذا لم تنزل الجنة في هذه المدة وأصررت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق.

المادة (١٣٦)

للزوجة القدرة على الإنجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز الخامسة والأربعين سنة شمسية من عمرها حق طلب فسخ عقد زواجها إذا ثبت بتقرير طبي مؤيد بالشهادة عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجاب وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخوله بها.

المادة (١٣٧)

إذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق بسبب العيب أو العلة فليس لأي منهما طلب التفريق للسبب نفسه.

المادة (١٣٨)

تكون الفرقة للعيوب فسخاً.

التفريق للعجز عن دفع المهر

المادة (١٣٩)

إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج عن دفع المهر المعجل كله أو بعضه فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ الزواج والقاضي يمهلها شهراً فإذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ الزواج بينهما أما إذا كان الزوج غائباً ولم يعلم له محل إقامة ولا مال له يمكن تحصيل المهر منه فإن العقد يفسخ دون إمهال.

التفريق لإبء الإسلام والردة

المادة (١٤٠)

- أ- إذا كان الزوجان غير مسلمين وأسلما معاً فزواجهما باق.
- ب- إذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فالزواج باق وإن كانت غير كتابية عرض عليها الإسلام فإن أسلمت أو صارت كتابية بقي الزواج وإن أبت فسخ الزواج.
- ج- إذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج فإن أسلم بقي الزواج وإن أبي فسخ الزواج.
- د- يمهل من أبى تسعين يوماً من تاريخ عرض الإسلام عليه إذا كان عاقلاً فإن لم يكن كذلك فسخ العقد في الحال.

المادة (١٤١)

يشترط لبقاء الزوجية في الأحوال المذكورة في المادة (١٤٠) من هذا القانون أن لا يكون بين الزوجين سبب من أسباب التحريم المبينة في هذا القانون.

المادة (١٤٢)

إذا ثبتت ردة أحد الزوجين ينظر:

- أ- فإن كانت الردة قبل الدخول حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما اعتباراً من تاريخ الردة.
- ب- وإن كانت الردة بعد الدخول وأصر المرد عليها ورفض العودة عن رده حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما.

التفريق للفقد

المادة (١٤٣)

لزوجة المفقود الذي لا تعرف حياته من مماته الطلب من القاضي فسخ عقد زواجهما لتضررها من بعده عنها ولو ترك لها مالا تتفق على نفسها منه فإذا لم تعرف حياته من مماته بعد البحث والتحري عنه ففي حالة الأمن وعدم الكوارث يؤجل الأمر أربع سنوات من تاريخ فقده، فإذا لم يمكن أخذ خبر عن الزوج المفقود وأصرت الزوجة على طلبها يفسخ عقد زواجهما، أما إذا فقد في حال يغلب على الظن هلاكه فيها كفقده في معركة أو إثر غارة جوية أو زلزال أو ما شابه ذلك فللقاضي فسخ عقد زواجهما بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ فقده بعد البحث والتحري عنه.

المادة (١٤٤)

للزوجة في الأحوال التي تعطيها حق الخيار أن تؤخر الدعوى أو تتركها مدة بعد إقامتها.

الباب الخامس: آثار انحلال عقد الزواج

الفصل الأول: العدة

المادة (١٤٥)

أ - العدة مدة تربص تلزم المرأة إثر الفرقة من فسخ أو طلاق أو وفاة أو وطء بشبهة.

ب - تبدأ العدة منذ وقوع الفرقة.

ج - إذا وقع الطلاق أو الفسخ بعد العقد الصحيح فلا تلزم العدة إلا بالدخول أو الخلوة الصحيحة وأما إذا وقع الفسخ بعد العقد الفاسد فلا تلزم العدة إلا بالدخول.

المادة (١٤٦)

عدة المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح عدا الحامل سواء أدخل بها أم لم يدخل أربعة أشهر وعشرة أيام.

المادة (١٤٧)

عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة:

أ- ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض.

ب- ثلاثة أشهر لمن لم تر الحيض أصلاً أو بلغت سن الإياس فإذا جاء أياً منهما الحيض قبل انقضائها استأنفتا العدة بثلاث حيضات كوامل.

ج- ممتدة الطهر وهي من رأت الحيض مرة أو مرتين ثم انقطع حيضها تتربص تسعة أشهر تنتمه للسنة.

المادة (١٤٨)

عدة الحامل من كل فرقة تنقضي بوضع حملها أو إسقاطه مستبين الخلقة كلها أو بعضها وإن لم يكن مستبين الخلقة تعامل وفقاً لأحكام المادتين (١٤٦) و(١٤٧) من هذا القانون.

المادة (١٤٩)

المطلقة رجعيًا إذا توفي عنها زوجها خلال عدتها انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.

المادة (١٥٠)

تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وإن طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت إليه فوراً ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها إلا لحاجة وإذا اضطر الزوجان للخروج من البيت فتنقل معتدة الطلاق إلى مسكن آخر، يكلف الزوج بتهيئته في مكان إقامته أو عمله، وأما معتدة الوفاة فلها الخروج لقضاء مصلحتها ولا تبين خارج بيتها، وإذا اضطرت إلى ترك المسكن فتنقل إلى أقرب موضع منه.

الفصل الثاني: نفقة العدة

المادة (١٥١)

تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو فسخ مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون.

المادة (١٥٢)

أ- نفقة العدة كالنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على أن لا تزيد مدة العدة على سنة.

ب- لا تسمع دعوى نفقة العدة بعد مرور سنة على تبليغ الزوجة الطلاق.

المادة (١٥٣)

مع مراعاة أحكام المادة (١٥٢) من هذا القانون إذا أسند الزوج طلاق زوجته إلى زمن سابق فإن صدقته الزوجة أو أقيمت بينة على علمها به فيكون مبتدأ استحقاقها لنفقة العدة من التاريخ السابق المسند إليه الطلاق وإن أكذبت ولم تقم بينة على علمها به فيكون مبتدأ استحقاقها النفقة من تاريخ إقراره بالطلاق.

المادة (١٥٤)

أ- ليس للمرأة التي توفي عنها زوجها نفقة عدة سواء أكانت حاملاً أم غير حامل.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمتوفى عنها زوجها المدخول بها السكنى في بيت الزوجية مدة العدة إذا كان المَسْكُنُ لِلْمَيِّتِ إِمَّا بِمِلْكٍ أَوْ بِمَنْفَعَةٍ مُؤَقَّتَةٍ، أَوْ بِإِجَارَةٍ مدفوع بدلها قَبْلَ مَوْتِهِ.

الفصل الثالث: التعويض عن الطلاق التعسفي

المادة (١٥٥)

إذا طلق الزوج زوجته تعسفاً كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات ويراعى في فرضها حال الزوج عسراً ويسراً ويدفع جملة إذا كان الزوج موسراً وأقساطاً إذا كان معسراً، ولا يؤثر ذلك على حقوقها الأخرى.

الباب السادس: حقوق الأولاد والأقارب

الفصل الأول: النسب

المادة (١٥٦)

أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة.

المادة (١٥٧)

أ- يثبت نسب المولود لأمه بالولادة.

ب- يثبت نسب المولود لأبيه:

١- بفراش الزوجية. أو

٢- بالإقرار. أو

٣- بالبينة.

ج- للمحكمة ان تثبت نسب المولود لأبيه بالوسائل العلمية القطعية مع مراعاة أحكام ثبوت النسب بفراش الزوجية.

د- لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ما لم يثبت بالوسائل العلمية القطعية أن الولد له.

هـ - لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق ولا لولد المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الوفاة.

المادة (١٥٨)

أ- الولد لصاحب الفراش إن مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل.

ب- يثبت نسب المولود في العقد الفاسد أو الوطء بشبهة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الدخول أو الوطء بشبهة.

المادة (١٥٩)

يثبت نسب المولود لأبيه إذا جاءت به الزوجة خلال سنة من تاريخ الفراق بطلاق أو فسخ أو وفاة.

المادة (١٦٠)

يثبت نسب المولود لأبيه بالإقرار ولو في مرض الموت بالشروط التالية:

أ- أن يكون المقر له حياً مجهول النسب.

ب- أن لا يكذبه ظاهر الحال.

ج- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً.

د- أن يكون فارق السن بين المقر والمقر له يحتمل صحة الإقرار.

هـ- أن يصدق المقر له البالغ العاقل المقر.

المادة (١٦١)

الإقرار بالنسب يجوز أن يكون صريحاً أو ضمناً.

المادة (١٦٢)

لا يثبت النسب بالتبني، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.

المادة (١٦٣)

أ - لا ينتفي النسب الثابت بالفراش بتصادق الزوجين على نفيه إلا بعد تمام لعان الزوج من غير توقف على لعان الزوجة.

ب- في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاسد أو بوطء بشبهة يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد أو الحمل باللعان وللرجل أن يلاعن بمفرده لنفي النسب حال إقرار المرأة بالزنا.

ج- يتمتع على الرجل اللعان لنفي نسب الحمل أو الولد في أي من الحالات التالية:

- ١- بعد مرور ستين يوماً على العلم بالولادة.
- ٢- إذا اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً.
- ٣- إذا ثبت بالوسائل العلمية القطعية أن الحمل أو الولد له.

المادة (١٦٤)

يجري اللعان بأن يقسم الرجل أربع أيمان بالله إنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا أو نفي الولد والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقسم المرأة أربع أيمان بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

المادة (١٦٥)

- أ- يترتب على اللعان بين الزوجين فسخ عقد زواجهما.
- ب- إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى نسب الولد عن الرجل ولا تجب نفقته عليه ولا يرث أحدهما الآخر.
- ج- إذا أكذب الرجل نفسه ولو بعد الحكم بنفي النسب يثبت نسب الولد له.

الفصل الثاني: الرضاع

المادة (١٦٦)

تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة أو إذا لم يجد الأب من ترضعه غير أمه أو إذا كان لا يقبل غيرها لإرضاعه.

المادة (١٦٧)

إذا أبت الأم إرضاع ابنها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها.

المادة (١٦٨)

لا تستحق أم الصغير حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أجره على إرضاع ولدها وتستحقها في عدة الطلاق البائن وبعدها.

المادة (١٦٩)

الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما لم تطالب أجره أكثر ففي هذه الحالة لا يضار المكلف بالنفقة وتفرض الأجرة من تاريخ الإرضاع إلى إكمال الولد سنتين إن لم يفطم قبل ذلك.

الفصل الثالث: الحضانة والضم والمشاهدة

المادة (١٧٠)

الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم للأب ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية.

المادة (١٧١)

أ- يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغاً عاقلاً سليماً من الأمراض المعدية الخطيرة أمينا على المحضون قادراً على تربيته وصيانته ديناً وخلقاً وصحة وأن لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه وأن لا يسكنه في بيت مبغضيه أو من يؤذيه وأن لا يكون مرتداً.

ب- مع مراعاة ما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط في مستحق الحضانة إذا كان من النساء أن لا تكون متزوجة بغير محرم من الصغير.

ج- يشترط أن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون حال اختلاف الجنس.

المادة (١٧٢)

يسقط حق الحضانة في الحالتين التاليتين:

أ- إذا اختل أحد الشروط المطلوب توافرها في مستحق الحضانة.

ب- إذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته بسبب سلوكه أو رده أو إصابته بمرض معد خطير.

المادة (١٧٣)

أ- تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،
ولغير الأم إلى إتمام المحضون عشر سنوات.

ب- يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة (أ)
من هذه المادة في البقاء في يد الام الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن
الرشد.

ج- تمتد حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً لا يستغني بسببه
عن رعاية النساء ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك.

المادة (١٧٤)

يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه ما لم تقتض مصلحة المحضون
خلاف ذلك.

المادة (١٧٥)

لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالمحضون إلى مكان داخل المملكة على
حقه في إمساك المحضون ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان
مصلحة المحضون، فإن ثبت تأثير السفر على مصلحة المحضون يمنع
سفره وتنتقل حضانته مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة.

المادة (١٧٦)

إذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية فليس لحاضنته الإقامة به خارج
المملكة أو السفر به خارج المملكة لغاية الإقامة إلا بموافقة الولي وبعد
التحقق من تأمين مصلحة المحضون.

المادة (١٧٧)

أ- إذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة لغاية مشروعة مؤقتة ولم يوافق الولي على سفره فللقاضي أن يأذن للحاضن بالسفر بالمحضون بعد أن يتحقق من تأمين مصلحته وبيان مدة الزيارة وأخذ الضمانات الكافية لعودته بعد انتهاء الزيارة على أن تتضمن تقديم كفالة من أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة يستعد فيها الكفيل بالحبس حتى إذعان الحاضن بعودة المحضون مع منع سفر الكفيل حتى عودة المحضون إلى المملكة.

ب- إذا رغب الأب الحاضن في الإقامة بالمحضون خارج المملكة وامتنعت مستحقة الحضانة عنها أو سقط حقها فيها لأي سبب فللأب السفر بالمحضون والإقامة به وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (١٨١) من هذا القانون وبعد تقديم الضمانات التي توافق عليها المحكمة.

المادة (١٧٨)

أ- أجرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضون وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المنفق ويحكم بها من تاريخ الطلب وتستمر الى إتمام المحضون سن الخامسة عشرة من عمره.

ب - تستحق الحاضنة أجرة مسكن لحضنة المحضون على المكلف بنفقته ما لم يكن لها أو للصغير مسكن يمكنها أن تحضنه فيه.

ج- لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي.

المادة (١٧٩)

تقرض أجرة مسكن الحاضنة حسب قدرة المنفق يسراً وعسراً من تاريخ الطلب.

المادة (١٨٠)

يمكن الحاضن من الاحتفاظ بأصل الوثائق أو المستندات الثبوتية الضرورية لقضاء مصالح المحضون أو صور مصدقة عنها حسب مقتضى الحال كشهادة الولادة وبطاقة التأمين الصحي.

المادة (١٨١)

أ- لكل من الأم والأب الحق في مبيت المحضون الذي بلغ السابعة من عمره عنده خمس ليال في الشهر متصلة أو متفرقة أما المحضون الذي لم يبلغ السابعة من عمره فلكل منهما وللد لآب عند عدم وجود الأب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في الأسبوع والاتصال به عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد أحدهما أو غيرهما ممن له حق الحضانة وللأجداد والجداآ حق رؤية المحضون مرة في الشهر وذلك كله إذا كان محل إقامة طرفي الدعوى والمحضون داخل المملكة.

ب- إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فالمحكمة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية مبيت ورؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في السنة على الأقل ثم يحدد ذلك كله مع مراعاة سن المحضون وظروفه وبما يحقق مصلحته ومصلحة طرفي الدعوى على أن لا يمنع الحكم الصادر في هذه الدعوى صاحب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه من ذلك في محل إقامة المحضون.

ج- إذا كان محل إقامة المحضون داخل المملكة ومحل إقامة صاحب حق المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب خارجها فالمحكمة عند حضوره إلى المملكة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية المبيت ورؤية المحضون واستزارته واصطحابه المدة التي تراها مناسبة مراعية سن المحضون وظروفه وبما تراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى.

د- لطالب المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون الاتفاق مع الحاضن على تحديد زمان ذلك ومكانه وكيفيته فإذا لم يتفقا يعرض القاضي على الطرفين أو الطرف الحاضر منهما زماناً ومكاناً وكيفية لذلك ويستمع لأقوالهما أو الحاضر منهما بهذا الخصوص ثم يحدد ذلك كله مراعيًا سن المحضون وظروفه وبما يراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى.

هـ- يتضمن حكم المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب إلزام المحكوم له بإعادة المحضون إلى حاضنه بعد انتهاء المدة المقررة وعلى المحكمة بناء على طلب الحاضن منع سفر المحضون ضماناً لحقه.

و- يلزم طالب المبيت والرؤية بدفع ما تقدره المحكمة من نفقات لتنفيذ المبيت والرؤية عند طلب الحاضن ويستثنى من ذلك نفقات احضار المحضون إلى المملكة.

المادة (١٨٢)

أ- للقاضي تعديل زمان المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون ومكان ذلك وكيفيته إذا وجد ما يبرر ذلك عند الطلب وحسبما تقتضيه المصلحة.

ب- يجوز لطرفي الحكم الاتفاق على تعديل زمان ومكان ومدة وكيفية المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون أمام رئيس التنفيذ المنفذ لديه الحكم.

المادة (١٨٣)

أ- إذا امتنع الحاضن عن تمكين المحكوم له من المبيت أو الرؤية أو الاستشارة أو الاصطحاب أو الاتصال بالمحضون دون عذر وتكرر تخلفه أو امتناعه بعد إنذار رئيس التنفيذ له جاز لقاضي الموضوع بناءً على الطلب إسقاط الحضانة مؤقتاً ونقلها إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة ولمدة محدودة لا تزيد على سنة وبما يراعي مصلحة المحضون.

ب- على من انتقل إليه حق الحضانة مؤقتاً لتنفيذ حكم المبيت والرؤية أو الاستشارة أو الاصطحاب أو الاتصال كأنه صدر بحقه.

ج- إذا تكرر تخلف المحكوم له عن الموعد المضروب لتنفيذ الحكم بالمبيت أو بالرؤية أو الاستشارة أو الاصطحاب أو الاتصال دون عذر جاز لرئيس التنفيذ بناءً على الطلب وقف تنفيذ الحكم لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

المادة (١٨٤)

أ-مع مراعاة أحكام الحضانة للولي الحق في الإشراف على شؤون المحضون وتعهده وفي اختيار نوع التعليم ومكانه وذلك في محل إقامة الحاضنة ولا يجوز نقله من محل إقامتها إلا بموافقتها أو لضرورة تحقق مصلحة المحضون.

ب- على الولي والحاضنة العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه والرعاية.

المادة (١٨٥)

للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى إذا كانت دون الثلاثين من عمرها وكانت غير مأمونة على نفسها ما لم يقصد بالضم الكيد والإضرار بها.

المادة (١٨٦)

تلزم الأم بالحضانة إذا تعينت لها وإذا لم تتعين ورفضت حضانة أولادها يلزم القاضي الأصلح ممن له حق الحضانة بها.

الفصل الرابع: نفقات الأولاد

المادة (١٨٧)

إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لعدة بدنية أو عقلية.

المادة (١٨٨)

إذا كان الأب غائباً ويتعذر تحصيل النفقة للولد منه، أو كان الأب فقيراً قادراً على الكسب لكن كسبه لا يزيد على كفايته، أو كان لا يجد كسباً، يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم وجود الأب وتكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع بها عليه متى حضر أو أيسر.

المادة (١٨٩)

يراعى في تقدير نفقة الأولاد حال الأب يسراً أو عسراً على أن لا تقل عن حد الكفاية.

المادة (١٩٠)

يلزم الأب الموسر بنفقة تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي وإلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية على أن يكون الولد ذا أهلية للتعليم.

المادة (١٩١)

أ- إذا اختار الولي المكلف بالإنفاق على المحضون تعليمه في المدارس الخاصة عدا السنة التمهيدية فلا يملك الرجوع عن ذلك إلا إذا أصبح غير قادر على نفقات التعليم الخاص أو وجد مسوغ مشروع لذلك.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز للولي المكلف بالإنفاق على المحضون الرجوع عن تعليمه في المدارس الخاصة التي اختارها لعدم قدرته على دفع نفقات هذا التعليم إذا قام الحاضن بدفع هذه النفقات على وجه التبرع ودون الرجوع بها على الولي أو المحضون.

المادة (١٩٢)

يلزم الأب بنفقة علاج أولاده الذين تلزمه نفقتهم.

المادة (١٩٣)

إذا كان الأب معسراً لا يقدر على أجره الطبيب أو العلاج أو نفقة التعليم وكانت الأم موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على أن تكون ديناً على الأب ترجع بها عليه حين اليسار، وكذلك إذا كان الأب غائباً يتعذر تحصيلها منه.

المادة (١٩٤)

إذا كان الأب والأم معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عند عدم وجود الأب نفقة المعالجة أو التعليم على أن تكون ديناً على الأب يرجع المنفق بها عليه حين اليسار.

المادة (١٩٥)

تستمر نفقة الأنثى غير الموسرة بمالها أو كسبها الى أن تتزوج، وتستمر نفقة الغلام الى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله.

المادة (١٩٦)

للحاضن أن يخاصم عن المحضون في دعاوى الحضانة والمبيت والرؤية والاستتارة والاصطحاب والنفقات حتى بلوغه سن الرشد كما أن له قبض النفقة.

الفصل الخامس: نفقة الوالدين والأقارب

المادة (١٩٧)

أ- تجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب.

ب- إذا كان الولد فقيراً لكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين، وإذا كان كسبه لا يزيد على حاجته وحاجة زوجته وأولاده فيلزم بضم والديه إليه وإطعامهما مع عائلته.

المادة (١٩٨)

تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب بعة بدنية أو عقلية على من يرثهم من أقاربهم الموسرين بحسب حصصهم الإرثية وإذا كان الوارث معسراً تقرض النفقة على من يليه في الإرث ويرجع بها على الوارث إذا أيسر.

المادة (١٩٩)

عند الاختلاف في اليسار والإعسار في دعاوى النفقات ترجح بينة اليسار إلا في حالة ادعاء الإعسار الطارئ فترجح بينة مدعيه.

المادة (٢٠٠)

تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ الطلب.

المادة (٢٠١)

إذا كان من فرضت عليه النفقة من الأصول أو الفروع أو الأقارب غائباً أو حضر المحاكمة وتغيب قبل الإجابة عن موضوع الدعوى يحلف طالب النفقة اليمين على أنه لم يستوف النفقة سلفاً.

المادة (٢٠٢)

لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص في نفقة الزوجة أو الأقارب المفروضة قبل مضي سنة على الحكم بها ما لم تحدث ظروف استثنائية.

الباب السابع: الأهلية والولاية والوصاية

الفصل الأول: الأهلية

المادة (٢٠٣)

أ- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

ب- وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.

المادة (٢٠٤)

أ- لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.

ب - وكل من لم يكمل السابعة يعتبر فاقدا للتمييز .

المادة (٢٠٥)

كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.

المادة (٢٠٦)

أ- المعتوه هو الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليلاً وكلامه مختلطاً وتدبيره فاسداً.

ب- السفیه هو الذي ينفق ماله في غير موضعه، ويذر في نفقاته، ويضيع أمواله ويتلفها بالإسراف خلافاً لما يقتضيه الشرع والعقل.

ج- ذو الغفلة هو الذي لا يهتدي إلى التصرفات النافعة فيغبن في المعاملات لبله فيه.

المادة (٢٠٧)

ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها.

المادة (٢٠٨)

كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.

المادة (٢٠٩)

ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة.

المادة (٢١٠)

أ- تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً.

ب- أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداءً أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد.

ج- وسن التمييز سبع سنوات كاملة.

المادة (٢١١)

أ- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.

ب- أما السفیه وذو الغفلة فتحكم عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون ويبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس.

ج- تُعلم دوائر التسجيل والأحوال المدنية والجهات ذات العلاقة في المملكة بأحكام الحجر القطعية الصادرة عن المحاكم الشرعية لمراعاة مضمونها.

المادة (٢١٢)

أ - ١- المعتوه هو في حكم الصغير المميز.

٢- المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز، أما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال إفاقة كتصرف العاقل.

ب- يتولى شؤون فاقد الأهلية أو ناقصها من يمثله سواء كان ولياً أو وصياً.

المادة (٢١٣)

أ - يسري على تصرفات المحجور للغلة أو السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام، ولكن ولي السفه المحكمة أو من تعينه للوصاية عليه وليس لأبيه أو جده أو وصيهما حق الولاية عليه.

ب- أما تصرفاته قبل الحجر فمعتبرة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.

المادة (٢١٤)

أ - يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً متى أذنته المحكمة في ذلك.

ب- وتكون أعمال الإدارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله صحيحة في الحدود التي رسمتها الجهة التي أصدرت الإذن.

المادة (٢١٥)

إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له وصياً معاوناً في التصرفات التي تقضي مصلحته فيها ذلك.

المادة (٢١٦)

أ- للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره مقداراً من ماله ويأذن له في التجارة تجربة له، ويكون الإذن مطلقاً أو مقيداً.

ب- وإذا توفي الولي الذي أذن للصغير أو انعزل من ولايته لا يبطل إذنه.

المادة (٢١٧)

الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد.

المادة (٢١٨)

للولي أن يحجر الصغير المأذون ويبطل الإذن ويكون حجره على الوجه الذي أذنه به.

المادة (٢١٩)

أ- للمحكمة أن تأذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الإذن وليس للولي أن يحجر عليه بعد ذلك.

ب- وللمحكمة بعد الإذن أن تعيد الحجر على الصغير.

المادة (٢٢٠)

للمميز الذي أكمل الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة أن يتسلم نفقته المحكوم له بها وله أهلية التصرف فيما سلم له.

المادة (٢٢١)

إذا شارف من به عارض من عوارض الأهلية على بلوغ الثامنة عشرة سنة شمسية من عمره فلوليه أو وصيه إقامة دعوى بطلب الحجر عليه قبل ستة أشهر من بلوغه الثامنة عشرة، وإذا ثبت للمحكمة وجود العارض حكمت باستمرار الولاية أو الوصاية عليه لسبب من أسباب الحجر.

المادة (٢٢٢)

للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه.

الفصل الثاني: الولاية

المادة (٢٢٣)

مع مراعاة المادة (١٤) من هذا القانون، ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة.

المادة (٢٢٤)

أ - يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداً أميناً قادراً على القيام بمقتضيات الولاية.

ب- لا ولاية لغير المسلم على المسلم.

المادة (٢٢٥)

أ- إذا جن الولي أو حكم عليه بالحجر توقف ولايته، وفي هذه الحالة يعين على القاصر وصي مؤقت إذا لم يكن له ولي آخر.

ب- يسترد الولي الولاية على المال بعد زوال سبب وقف ولايته بطلب يتقدم به إلى المحكمة.

ج- إذا غاب الولي مدة تزيد على ستة أشهر فللمحكمة أن تعين وصياً مؤقتاً لمهمة محددة لتسيير المصالح الضرورية للقاصر.

المادة (٢٢٦)

أ- مع مراعاة المادة (٢٢٩) من هذا القانون، جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة للمال الذي آل منه إلى القاصر على سبيل التبرع ولو كان ذلك بطريق غير مباشر.

ب- للأب ولكل متبرع أن يشترط ما يقيد سلطة الولي أو الوصي في التصرف في المال المتبرع به وإدارته وتراعى هذه الشروط ما أمكن وبما لا يضر بمصلحة القاصر.

المادة (٢٢٧)

أ- الأب والجد إذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة أو بغبن يسير صح العقد ونفذ.

ب- أما إذا عرفا بسوء التصرف فللمحكمة أن تقيد من ولايتهما أو أن تسلبهما هذه الولاية.

المادة (٢٢٨)

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على الطلب سلب ولاية الولي أو تقييدها إذا توافرت مسوغات ذلك وأسبابه.

المادة (٢٢٩)

أ- يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الأب فللجد أبي الأب رهن ماله عند ذلك الصغير.

ب- وإذا كان للأب دين عند ابنه الصغير فله أن يرتهن لنفسه مال ولده.

ج- وللأب أو الجد أن يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه.

د- وله أن يرهن مال أحد أولاده الصغار لابنه الآخر الصغير بدين له عليه على أن يأخذ إذن المحكمة في هذه الحالة وفي الحالتين المبينتين في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة.

هـ- وليس للأب ولا للجد أن يرهن مال ولده الصغير بدين لأجنبي على الأب.

الفصل الثالث: الوصاية

المادة (٢٣٠)

أ - للأب أن يعين وصياً مختاراً على ولده القاصر وعلى الحمل وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه، وله أن يرجع عن إيصائه ولو التزم بعدم الرجوع.

ب- إذا لم يكن للقاصر وصي مختار من الأب أو جد لأب أو وصي مختار من الجد لأب يعين له القاضي وصياً لإدارة شؤونه مراعيّاً في ذلك مصلحة القاصر.

ج- يعين القاضي وصياً مؤقتاً لمهمة معينة أو لمدة محددة وفقاً لحاجة القاصر.

المادة (٢٣١)

يشترط في الوصي وقت تعيينه وأثناء وصايته ما يلي:

أ- كمال الأهلية.

ب- القدرة على القيام بشؤون القاصر.

ج- أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالأداب أو تمس الشرف أو النزاهة.

د- أن لا يكون قد أشهر إفلاسه أو أعلن إعساره.

هـ- أن لا يكون قد سبق أن سلبت ولايته أو عزل من الوصاية على قاصر آخر.

و- أن لا يكون بينه وبين القاصر نزاع قضائي.

المادة (٢٣٢)

أ- يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى منفرداً أو متعدداً مستقلاً أو معه مشرف.

ب- إذا تعدد الأوصياء فللقاضي حصر الوصاية في واحد منهم حسبما تقتضيه مصلحة القاصر.

ج- في حال ضم القاصر قانوناً إلى شخص أو إلى جهة رسمية مختصة لإيوائه ورعايته فللقاضي تعيين هذا الشخص أو ممثل هذه الجهة الرسمية إضافة لوظيفته وصياً مؤقتاً على القاصر لمدة وغاية محددتين.

المادة (٢٣٣)

يتقيد الوصي بالشروط والمهام المسندة إليه في حجة الوصاية.

المادة (٢٣٤)

أ- يجب على الوصي إدارة أموال القاصر ورعايتها وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور.

ب- الوصاية حسبة وتبرع، وللمحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة عن عمل معين.

المادة (٢٣٥)

أ- للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم الضمانات اللازمة وفقاً لظروف كل حالة، وتكون نفقات هذه الضمانات على حساب القاصر.

ب- تخضع تصرفات الوصي لرقابة المحكمة.

ج- إذا عين مشرف لمراقبة أعمال الوصي يتولى مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر وعليه إبلاغ النيابة العامة الشرعية عن كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعه إليها.

المادة (٢٣٦)

عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الإدارة بوجه خاص الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وإيفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع إليه التلف والنفقة على الصغير .

المادة (٢٣٧)

التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في أعمال الإدارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح إلا بإذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها .

المادة (٢٣٨)

أ- يجوز للوصي بإذن المحكمة أن يرهن مال الصغير أو المحجور عند أجنبي بدين له على أيهما .

ب- ولا يجوز له أن يرهن ماله عند الصغير أو المحجور ولا ارتهان مال أيهما لنفسه .

المادة (٢٣٩)

على الوصي تقديم تقرير كل ستة أشهر على الأقل للمحكمة وحسبما تقتضيه طبيعة العمل الذي يتولى إدارته .

المادة (٢٤٠)

إذا تخلى الوصي عن الوصاية، فللمحكمة قبول استقالته وتعيين آخر مكانه وعلى المحكمة محاسبة ذلك الوصي .

المادة (٢٤١)

تنتهي الوصاية في الأحوال التالية:

أ- إتمام القاصر الثامنة عشرة سنة شمسية من عمره إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.

ب- عودة الولاية للولي الشرعي.

ج- فقد الوصي لأهليته.

د- ثبوت غيبة الوصي.

هـ- موت الوصي.

و- موت القاصر.

ز- ولادة الحمل ميتا أو ولادته حيا إذا وجد الولي الشرعي عليه.

ح- انتهاء الغاية من الوصاية المؤقتة.

ط- قبول استقالة الوصي أو عزله.

المادة (٢٤٢)

يعزل الوصي في أي من الحالات التالية:

أ- إذا اختل شرط من الشروط الواجب توافرها فيه ولو كان هذا السبب قائما وقت تعيينه.

ب- إذا أساء الوصي الإدارة أو أهمل فيها أو صار في بقاء وصايته خطر على مصلحة القاصر.

المادة (٢٤٣)

على الوصي عند انتهاء مهمته تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر تحت إشراف المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مهمته.

المادة (٢٤٤)

إذا مات الوصي أو حجر عليه أو حُكم باعتباره غائباً أو مفقوداً التزم ورثته أو من ينوب عنه بحسب الأحوال إخبار النيابة العامة الشرعية فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسلم أموال القاصر وحماية حقوقه.

الفصل الرابع: الغائب والمفقود

المادة (٢٤٥)

الغائب: هو الشخص الذي لا يعرف موطنه أو محل إقامته وحالت ظروف دون إدارته شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة سنة فأكثر وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره وصدر حكمٌ بذلك.

المادة (٢٤٦)

المفقود هو الشخص الذي لا تعرف حياته أو مماته وصدر حكمٌ بذلك.

المادة (٢٤٧)

- أ - يعين القاضي بناء على الطلب قيماً لإدارة أموال الغائب والمفقود.
- ب - تحصى أموال الغائب أو المفقود عند تعيين قيم وتدار بالطريقة التي تدار بها أموال القاصر.

المادة (٢٤٨)

ينتهي الفقدان:

أ - إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.

ب - إذا حكم باعتبار المفقود ميتاً.

المادة (٢٤٩)

يحكم بموت المفقود إذا كان فقدته في جهة معلومة ويغلب على الظن موته بعد مرور أربع سنوات من تاريخ فقدته أما إذا كان فقدته إثر كارثة كزلزال أو غارة جوية أو في حالة اضطراب الأمن وحدث الفوضى وما شابه ذلك فيحكم بموته بعد سنة من فقدته.

المادة (٢٥٠)

إذا فقد في جهة غير معلومة ولا يغلب على الظن هلاكه فيفوض أمر المدة التي يحكم بموته فيها إلى القاضي على أن تكون تلك المدة كافية في أن يغلب على الظن موته ولا بد من التحري عنه بالوسائل التي يراها القاضي كافية للتوصل إلى معرفة ما إذا كان حيا أو ميتا.

المادة (٢٥١)

يعدُّ صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته.

المادة (٢٥٢)

الحكم بموت المفقود يترتب عليه ما يلي :

أ- تعتد زوجته اعتبارا من تاريخ الحكم عدة الوفاة.

ب- تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم.

المادة (٢٥٣)

إذا حكم ب وفاة المفقود ثم تحققت حياته:

أ- يرجع على الورثة بتركته ما عدا ما استهلك منها.

ب- تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها.

الباب الثامن: الوصية

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (٢٥٤)

الوصية تصرّف بالتركة مضاف إلى ما بعد موت الموصي.

المادة (٢٥٥)

التصرفات التي تصدر في مرض الموت بقصد التبرع والمحابة تلحق بالوصية وتسري عليها أحكامها.

المادة (٢٥٦)

تتعدّد الوصية بالعبارة إن كان الموصي قادراً عليها وإلا فبالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت بالإشارة المعلومة.

المادة (٢٥٧)

تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي، وترد بردها صراحة بعد وفاة الموصي.

المادة (٢٥٨)

يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها على أن يكون الرجوع صريحاً ومسجلاً لدى جهة رسمية.

المادة (٢٥٩)

أ- إذا كان الموصى له جنيناً أو فاقد الأهلية يكون قبول الوصية ممن له الولاية أو الوصاية على ماله.

ب- إذا كان الموصى له محجوراً عليه لسفه أو ناقص الأهلية، صح قبوله الوصية.

ج- يكون رد الوصية للجنين وناقصي الأهلية وفاقيديها لمن له الولاية أو الوصاية على أموالهم بإذن المحكمة.

د- إذا لم يوجد من يقبل الوصية عن ناقصي الأهلية وفاقيديها، فيكون لهم القبول والرد بعد زوال مانع القبول أو الرد.

المادة (٢٦٠)

إذا كان الموصى لهم غير محصورين أو جهة ذات صفة اعتبارية لزمّت الوصية دون توقف على القبول، سواء أكان لهم من يمثلهم قانوناً أم لا.

المادة (٢٦١)

أ- لا يشترط في القبول أو في الرد أن يكون فور موت الموصي.

ب- إذا لم يبد الموصى له رأياً بالقبول أو الرد، واستطال الوارث أو من له تنفيذ الوصية ذلك أو خشي استطالته، فله أن يعذر إليه بواسطة المحكمة بمذكرة خطية تشتمل على تفصيل كاف عن الوصية، ويطلب إليه قبولها أو ردها، ويحدد له أجل لا يقل عن شهر فإن لم يجب قابلاً أو راداً ولم يكن له عذر مقبول في عدم الإجابة يكون راداً لها حكماً.

المادة (٢٦٢)

أ- إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد بعضها الآخر لزمّت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد وتعود ارثاً.

ب- إذا قبل بعض الموصى لهم الوصية وردها الباقيون لزمّت بالنسبة لمن قبل وبطلت بالنسبة لمن رد وتعود ارثاً وتسري أحكام هذه المادة ما لم يشترط الموصي عدم التجزئة صراحة أو فهم شرطه من سياق الوصية.

المادة (٢٦٣)

أ- إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية أو ردها قام ورثته مقامه في ذلك.

ب- إذا تعدد الورثة، تجزأت الوصية بنسبة حصصهم، ولكل منهم قبول حصته كلها أو بعضها أو رد حصته من الوصية.

المادة (٢٦٤)

إذا قبل الموصى له الوصية فلا يسوغ رده لها بعد ذلك.

المادة (٢٦٥)

أ- إذا أفاد نص الوصية وقت استحقاقها بدأت منه، وإلا بدأت من حين موت الموصي.

ب- تكون زوائد الموصى به من حين وفاة الموصي إلى القبول للموصى له، ولا تعتبر وصية، وعلى الموصى له نفقة الموصى به في تلك المدة.

المادة (٢٦٦)

الوصية لا تصح إلا مضافة لما بعد الموت، ويصح تعليقها على شرط.

المادة (٢٦٧)

أ- تجوز الوصية المقترنة بالشرط، ويجب مراعاته إذا كان صحيحاً ما دامت المصلحة فيه قائمة.

ب- الشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منافياً لمقاصد الشريعة.

ج- لا يراعى الشرط إن كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة منه.

المادة (٢٦٨)

لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية بذلك.

الفصل الثاني: الموصي

المادة (٢٦٩)

أ- يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع، بالغاً عاقلاً رشيداً.

ب - إذا كان الموصي محجوراً عليه للسفه أو الغفلة جازت وصيته بإذن المحكمة.

ج- لا تبطل الوصية بالحجر على الموصي للسفه أو الغفلة.

د- لا تبطل الوصية بجنون الموصي جنوناً مطبقاً متصلاً بالموت.

الفصل الثالث: الموصى له

المادة (٢٧٠)

يشترط في الموصى له:

أ- أن يكون معلوماً.

ب- إذا كان معيناً بالتعيين، فيشترط وجوده وقت الوصية، أما إذا كان معرّفاً بالوصف فلا يشترط وجوده وقت الوصية، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (٢٧٥) من هذا القانون.

المادة (٢٧١)

تصح الوصية لشخص معين سواءً أكان موجوداً أم ينتظر الوجود وتصح لفئة محصورة أو غير محصورة وتصح لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية والهيئات العامة.

المادة (٢٧٢)

أ- تبطل الوصية بموت الموصى له المعين قبل موت الموصي.

ب- تبطل الوصية إذا مات الموصي والموصى له معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة.

المادة (٢٧٣)

يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصى له الموصي أو المورث قتلاً مانعاً من الإرث.

المادة (٢٧٤)

أ - تصح الوصية مع اختلاف الدين أو الجنسية.

ب- تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة لغير الوارث، أما ما زاد على ذلك فلا تنفذ فيه الوصية إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.

ج- لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.

المادة (٢٧٥)

إذا كان الموصى له جهة من الجهات، فتكون أحكام الوصية، على النحو التالي:

أ- تصح الوصية للمساجد، والمؤسسات الخيرية الإسلامية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية والمصالح العامة والوقف، وتصرف في عمارتها ومصالحها وفقائها وغير ذلك من شؤونها، ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة.

ب - تصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر دون تعيين جهة، وتصرف عندئذ في وجوه الخير.

ج- تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر التي ستوجد مستقبلاً، فإن تعذر وجودها بطلت الوصية.

المادة (٢٧٦)

أ- تصح الوصية للحمل على أن يولد لسنة فأقل من وقت الوصية، وتوقف غلة الموصى به إلى أن ينفصل حياً فتكون له.

ب- إذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط ثبوت نسبه لذلك المعين.

ج- نفرد الحي من التوأمين بالموصى به إذا وضعت المرأة أحدهما ميتاً.

الفصل الرابع: الموصى به

المادة (٢٧٧)

أ- تجوز الوصية إذا كان الموصى به مالاً معلوماً متقوماً مملوكاً للموصي شائعاً أو معيناً أو منفعة.

ب- تجوز الوصية بحق التصرف بالأراضي الأميرية.

المادة (٢٧٨)

يشترط في صحة الوصية ألا تكون في معصية أو في منهي عنه شرعاً.

الفصل الخامس: الوصية الواجبة

المادة (٢٧٩)

إذا توفي شخص وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط التالية:

أ- تكون الوصية الواجبة بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.

ب- لا يستحق الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب الفروض التركة.

ج- لا يستحق الأحفاد وصية إن كان جدهم قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة فإذا أوصى لهم أو أعطاهم أقل من ذلك وجبت تكملة وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائد

وصية اختيارية وإن أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبه.

د- تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحداً أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع ما يستحقه من نصيب أصله فقط.

هـ- الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.

الباب التاسع: الإرث

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (٢٨٠)

يشترط في استحقاق الإرث موت المورث حقيقة أو حكماً وحياة الوارث وقت موت المورث.

المادة (٢٨١)

أ - يحرم من الإرث من قتل مورثه عمداً عدواناً سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً.

ب- لا توارث مع اختلاف الدين فلا يرث غير المسلم المسلم.

ج- يرث المسلم المرتد.

المادة (٢٨٢)

إذا مات اثنان أو أكثر وكان بينهم توارث ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.

المادة (٢٨٣)

يكون الإرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معاً أو بالرحم.

المادة (٢٨٤)

إذا لم يوجد وارث للميت ترد تركته المنقولة وغير المنقولة إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

الفصل الثاني: أصحاب الفروض

المادة (٢٨٥)

أصحاب الفروض اثنا عشر، أربعة من الذكور، وهم الأب والجد لأب وإن علا والزوج والأخ لأم، وثمان من النساء، وهن الأم والزوجة والبنت وبنت الابن وإن نزل والأخت لأبوين والأخت لأب والأخت لأم والجدّة.

المادة (٢٨٦)

للأب ثلاثة أحوال:

أ- السدس وهو الفرض المطلق وذلك إذا كان للميت ابن فأكثر أو ابن ابن فأكثر وإن نزل.

ب- السدس والباقي وهو الفرض والتعصيب وذلك إذا كان الميت بنت أو بنت ابن وإن نزل واحدة كانت أو أكثر.

ج- التعصيب المحض وهو إذا لم يكن للميت أولاد أو أولاد ابن وإن نزلوا.

المادة (٢٨٧)

للأم ثلاثة أحوال :

أ- السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل أو اثنان من الإخوة والأخوات فأكثر من أي جهة كانوا.

ب- ثلث الكل عند عدم من ذكر وعدم اجتماع أحد الزوجين مع الأبوين.

ج- ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب وذلك إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.

المادة (٢٨٨)

للزوج حالتان :

أ- النصف إن لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث.

ب- الربع إن كان لزوجته المتوفاة فرع وارث.

المادة (٢٨٩)

للزوجة أو الزوجات حالتان :

أ- الربع إن لم يكن للزوج فرع وارث.

ب- الثمن إن كان له فرع وارث.

المادة (٢٩٠)

أ - الجد كالأب في حالاته الثلاث إلا أنه يحجب بوجود الأب، فأما إن اجتمع مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كان له حالتان:

١- أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط، أو ذكوراً وإناثاً، أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث من الإناث.

٢- أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور، أو مع الفرع الوارث من الإناث.

ب- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تقتضيه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس.

ج- لا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الإخوة أو الأخوات لأب.

المادة (٢٩١)

للجدات حالتان:

أ- السدس سواء كانت الجدة لأم أو لأب واحدة كانت أو أكثر.

ب- يحجبن بالأم جميعاً وتحجب الجدة الأبوية بالأب وبالجد العاصب إذا كانت أصلاً له وتحجب الجدة البعيدة بالجدة القريبة.

المادة (٢٩٢)

للبنات الصليبيات ثلاثة أحوال:

أ- النصف للواحدة إذا انفردت.

ب- الثلثان للثنتين فأكثر.

ج- التعصيب مع الابن فأكثر بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة (٢٩٣)

لبنات الابن ستة أحوال:

أ- النصف للواحدة إذا انفردت.

ب- الثلثان للثنتين فأكثر.

ج- السدس للواحدة فأكثر تكملة للثلاثين إن كان للميت بنت صلبية واحدة أو بنت ابن أعلى منها درجة.

د- الإرث بالتعصيب وفق أحكام البند (٢) من الفقرة (ب) من المادة (٢٩٧) من هذا القانون.

هـ- تحجب سواء كانت واحدة أو أكثر إن كان للميت بنتان فأكثر أو بنتا ابن أعلى منها درجة.

و- تحجب سواء كانت واحدة أو أكثر بالابن وابن الابن وإن نزل إذا كان أعلى منها درجة.

المادة (٢٩٤)

للأخوات الشقيقات خمسة أحوال:

أ- النصف للواحدة إذا انفردت.

ب- الثلثان للثنتين فأكثر.

ج- الباقي بالتعصيب مع الغير وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (٢٩٧) من هذا القانون.

د- التعصيب مع إخوتهن الأشقاء بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.

هـ- يحجب إن كان للميت أب أو ابن أو ابن ابن وإن نزل.

المادة (٢٩٥)

للأخوات لأب سبعة أحوال:

أ- النصف للواحدة إذا انفردت.

ب- الثلثان للثنتين فأكثر.

ج- السدس للواحدة فأكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة.

د- التعصيب مع الأخ لأب بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.

هـ- الباقي بالتعصيب مع الغير وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (٢٩٧) من هذا القانون.

و- يحجب بالأب وبالابن وابن الابن وإن نزل وبالأخ الشقيق وبالشقيقة إن كانت مع بنات الصلب أو مع بنات الابن.

ز- يحجب بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معهن عاصب.

المادة (٢٩٦)

للإخوة لأم والأخوات لأم أربعة أحوال:

أ- السدس إذا كان واحداً ذكراً كان أو أنثى.

ب- الثلث للثنتين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.

ج- يحجبون مع الفرع الوارث مطلقاً والأصل الوارث المذكر.

د- يشارك الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء (بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر) الإخوة والأخوات لأم إذا كانوا اثنين فأكثر في الثلث وذلك إذا استغرقت الفروض التركية، ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.

الفصل الثالث: العصابات

المادة (٢٩٧)

العصبة ثلاثة أنواع:

أ- العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب التالي:

١- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.

٢- الأبوة وتشمل الأب والجد لأب وإن علا.

٣- الأخوة وتشمل الإخوة الأشقاء أو لأب وبنيتهم وإن نزلوا.

٤- العمومة وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.

ب- العصبة بالغير:

١- البنت فأكثر مع الابن فأكثر.

٢- بنت الابن وإن نزل واحدة فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان في درجتها أو أنزل منها واحتاجت إليه.

٣- الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.

٤- الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر.

ويكون الإرث في هذه الأحوال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.

ج- العصبة مع الغير:

الأخت الشقيقة أو لأب واحدة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن واحدة فأكثر وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي وفي حجب باقي العصابات.

المادة (٢٩٨)

يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ويستحق ما بقي منها إن وجد ولا شيء له إذا استغرقت الفروض التركة.

المادة (٢٩٩)

أ- يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في الفقرة (أ) من المادة (٢٩٧) من هذا القانون ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهة ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.

ب- يشترك العصبات في استحقاق الإرث عند اتحادهم في الجهة وتساويهم في الدرجة والقوة.

الفصل الرابع: الوارثون بالفرض والتعصيب

المادة (٣٠٠)

الوارثون بالفرض والتعصيب هم:

أ- الأب أو الجد لأب مع البنت المنفردة أو بنت الابن وإن نزل أبوها.

ب- الزوج إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنة العمومة تعصيباً.

ج- الأخ لأم واحداً أو أكثر إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنة العمومة تعصيباً.

الفصل الخامس: ذوو الأرحام

المادة (٣٠١)

ذوو الأرحام لا يرثون إلا عند عدم أصحاب الفروض والعصبات وهم أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب الترتيب التالي:

أ- الصنف الأول: أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزلوا.

ب- الصنف الثاني: الأجداد الرحميون وإن علوا والجدات الرحميات وإن علون.

ج- الصنف الثالث:

١- أولاد الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا.

٢- أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا.

٣- بنات الإخوة مطلقاً وإن نزلوا.

٤- بنات أبناء الإخوة مطلقاً وإن نزلن وأولادهن وإن نزلوا.

د- الصنف الرابع:

يشمل ست فئات مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب الترتيب التالي:

١- أعمام المتوفى لأم وعماته مطلقاً وأخواله وخالاته مطلقاً.

٢- أولاد من ذكروا في البند (١) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا.

٣- أعمام أب المتوفى لأم وعمات وأخوال وخالات أبيه مطلقاً (قراية الأب) وأعمام وعمات وأخوال وخالات أم المتوفى مطلقاً (قراية الأم).

٤ - أولاد من ذكروا في البند (٣) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام أب المتوفى لأبوين أو لأحدهما وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا.

٥- أعمام أبي أبي المتوفى لأم وأعمام أم أبيه وعمات أبوي أبيه وأخوالهما وخالاتهما مطلقاً (قربة الأب) وأعمام أبوي أم المتوفى وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما مطلقاً (قربة الأم).

٦- أولاد من ذكروا في البند (٥) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا وهكذا.

المادة (٣٠٢)

أ- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.

ب- إذا تساوا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.

ج- إذا كانوا جميعاً أولاد صاحب فرض أو لم يكن فيهم ولد صاحب فرض اشتركوا في الإرث.

المادة (٣٠٣)

أ- الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.

ب- إذا تساوا في الدرجة قدم من كان يدلي بصاحب فرض.

ج- إذا تساوا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض فإن كانوا جميعاً من جهة الأب أو من جهة الأم اشتركوا في الإرث، وإن اختلفت جهاتهم فالتشان لقربة الأب والتثلث لقربة الأم.

المادة (٣٠٤)

أ- الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.

ب- إذا تساوا في الدرجة وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم قدم الأول على الثاني وإلا فيقدم أقواهم قرابة للمتوفى فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأحدهما ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.

المادة (٣٠٥)

إذا انفرد في الفئة الأولى من فئات الصنف الرابع من ذوي الأرحام المبينة في هذا القانون قرابة الأب وهم أعمام المتوفى لأم وعماته مطلقاً أو قرابة الأم وهم أحوال المتوفى وخالاته مطلقاً قدم أقواهم قرابة فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأحدهما ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم وإن تساوا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم.

المادة (٣٠٦)

تطبق أحكام المادة (٣٠٥) من هذا القانون على الفئتين الثالثة والخامسة.

المادة (٣٠٧)

يقدم في الفئة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو كان من غير جهة قرابته وعند تساوي واتحاد جهة القرابة يقدم الأقوى إن كانوا جميعاً أولاد عاصب أو أولاد ذي الرحم وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.

المادة (٣٠٨)

تطبق أحكام المادة (٣٠٧) من هذا القانون على الفئتين الرابعة والسادسة.

المادة (٣٠٩)

لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب.

المادة (٣١٠)

ذوو الأرحام ذكورهم واناثهم في القسمة سواء.

الفصل السادس: الحجب والرد والعول

المادة (٣١١)

أ- الحجب هو حرمان وارث من كل الميراث أو من بعضه.

ب- المحجوب من الإرث قد يحجب غيره بخلاف الممنوع من الإرث فلا يحجب غيره.

المادة (٣١٢)

إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عسبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم بمن فيهم الحي من الزوجين.

المادة (٣١٣)

العول هو نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أصل المسألة.

الفصل السابع: التخرج

المادة (٣١٤)

التخرج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.

المادة (٣١٥)

إذا تخرج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.

المادة (٣١٦)

لا يشمل عقد المخرجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخرج على علم به وقت العقد.

المادة (٣١٧)

التخرج يقبل الإقالة بالتراضي.

المادة (٣١٨)

لا يسري التخرج على الأموال غير المنقولة الموروثة من الغير إلا إذا تم إجراء معاملة الانتقال عليها باسم المورث قبل تسجيل حجة التخرج ما لم ينص في الحجة على خلاف ذلك صراحة.

المادة (٣١٩)

يصدر قاضي القضاة تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخرج على أن تتضمن المدة الواجب انقضاؤها بين وفاة المورث وإجراء التخرج الخاص أو العام عن تركته^(١).

(٦) تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخرج لسنة ٢٠١١ وتعديلاتها (الملحق الرابع، الصفحة: ١١٩)

الفصل الثامن: أحكام ختامية

المادة (٣٢٠)

لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر .

المادة (٣٢١)

أ- ينشأ لدى دائرة قاضي القضاة صندوق يسمى (صندوق تسليف النفقة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، غايته تسليف النفقة المحكوم بها وإدانتها للمحكوم له الذي تعذر عليه تحصيل تلك النفقة المحكوم بها.

ب- يحل الصندوق محل المحكوم له أو المحكوم عليه فيما لهم من حقوق مالية لتحصيل المبالغ التي سلفها مع المصاريف، وله الحق في إقامة الدعاوى لدى المحاكم المختصة لاسترداد أمواله من المحكوم عليه أو المحكوم له حسب مقتضى الحال.

ج- تحدد كيفية إدارة الصندوق وآلية عمله وكيفية التسليف والتسديد وموارده من رسوم ومنح وهبات ومساعدات وغيرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية^(٧).

د- تعفى جميع معاملات ودعاوى وأموال الصندوق من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف أنواعها.

المادة (٣٢٢)

المراد بالسنة الواردة في هذا القانون هي السنة القمرية ما لم ينص فيه على غير ذلك.

(٧) نظام صندوق تسليف النفقة رقم (٤٨) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته (الملحق الخامس، الصفحة: ١٢١).

المادة (٣٢٣)

يرجع في فهم نصوص مواد هذا القانون وتفسيرها وتأويلها ودلالاتها الى أصول الفقه الإسلامي.

المادة (٣٢٤)

تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها ويرجع في تفسيرها واستكمال أحكامها إلى المذهب الذي استمدت منه.

المادة (٣٢٥)

ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة فإذا لم يوجد حكمت المحكمة بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون.

المادة (٣٢٦)

أ-تسري أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها من المحكمة الابتدائية الشرعية.

ب- حوادث الطلاق التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون واتصل بها حكم أو قرار سجل لدى المحكمة لا تشملها أحكام هذا القانون أما إذا وقعت قبل نفاذه ولم تقترن بحكم أو قرار مسجل تطبق عليها أحكام هذا القانون ولو

كانت أسباب تلك الدعاوى متحققة قبل صدوره.

المادة (٣٢٧)

على الرغم مما ورد في المادة (٣٢٦) من هذا القانون لا تسري أحكام هذا القانون على حوادث الوفاة السابقة على تاريخ نفاذه وإن لم يقترن بها حكم أو قرار وتسري عليها التشريعات النافذة وقت الوفاة.

المادة (٣٢٨)

يلغى قانون الأحوال الشخصية رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته، على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى او يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (٣٢٩)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

الملاحق

تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة رقم (١) لسنة ٢٠١٧ (٨)

صادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة (١٠) من قانون الأحوال الشخصية رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٠

المادة (١)

تسمى هذه التعليمات «تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة رقم (١) لسنة ٢٠١٧» ويعمل بها من تاريخ ٢٠١٧/٨/١.

المادة (٢)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون الأحوال الشخصية.

الدائرة: دائرة قاضي القضاة.

المحكمة: المحكمة الابتدائية الشرعية.

المادة (٣)

يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة وفقا لأحكام هذه التعليمات.

(٨) نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٦-٠٧-٢٠١٧ في العدد: ٥٤٧٢، الصفحة: ٤٥٠٠.

المادة (٤)

يجب على المحكمة مراعاة ما يلي لغايات منح الاذن بالزواج:

- ١- ان يكون الخاطب كفؤا للمخطوبة وفقا لاحكام المادة (٢١) من القانون.
- ٢- ان يتحقق القاضي من الرضا والاختيار التامين.
- ٣- ان تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة او درء مفسدة وبما تراه مناسبا من وسائل التحقق.
- ٤- ان لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشر عاما.
- ٥- ان لا يكون الخاطب متزوجا.
- ٦- ان لا يكون الزواج سببا في الانقطاع عن التعليم المدرسي.
- ٧- اثبات مقدرة الخاطب على الانفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية.
- ٨- ابراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد.

المادة (٥)

على المحكمة التحقق من موافقة الولي الشرعي على منح الاذن وإجراء العقد.

المادة (٦)

يجب ان لا يقل مهر المخطوبة عن مهر المثل وعلى ان يحدد ذلك في حجة الاذن.

المادة (٧)

على المحكمة افهام المخطوبة حقها في اشتراط أي شرط يتحقق لها به مصلحة وفقا لأحكام القانون وتضمن أية شروط ترغب بها في حجة الاذن عند إصدارها.

المادة (٨)

- أ- على الخاطبين ابراز شهادة تثبت اجتيازهما لدورة المقبلين على الزواج التي تنظمها الدائرة او اي جهة يعتمدها قاضي القضاة لهذه الغاية.
- ب- يحدد قاضي القضاة المحاكم التي يشملها أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (٩)

- أ- للمحكمة إحالة اي طلب للزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة سنة الى مكتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري المنشأ ضمن اختصاصها.
- ب- يتوجب على مكتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري دراسة الحالة المحالة اليه وتزويد المحكمة برأيه فيها.

المادة (١٠)

- أ- يشترط في منح الخاطب الذكر الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره الاذن بالزواج أن يبرز للمحكمة موافقة من قسم شؤون القاصرين في الدائرة وذلك اضافة لاستيفاء المتطلبات الواردة في المواد السابقة.
- ب- تحال طلبات الاذن بالزواج التي لا تنطبق عليها الاسس الواردة في هذه التعليمات لمديرية التركات وشؤون القاصرين في الدائرة لإبداء الرأي فيها بما في ذلك طلبات الاذن بالزواج للخاطب الذكر الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره.

المادة (١١)

- أ- على المحكمة أن تؤسس ملفا لكل حالة يتضمن البيانات والمعرزات التي استندت اليها في قرارها وتنظم ضبطا رسميا يتضمن تحقيقاتها ومتطلبات منح الاذن الواردة في هذه التعليمات والتي اعتمدتها لأجل الاذن بالزواج.
- ب- اذا قررت المحكمة الموافقة على منح الاذن فتصدر بذلك حجة اذن بالزواج حسب الاصول.

ج- اذا تقرر عدم الموافقة فتنثبت المحكمة ذلك في ملف المعاملة.

المادة (١٢)

بعد صدور حجة الاذن يتم إجراء عقد الزواج حسب الاصول وبعد التحقق من انتفاء الموانع الشرعية والقانونية ووفقا لقرار المحكمة المثبت في حجة الاذن بالزواج.

المادة (١٣)

تلغى تعليمات منح الاذن بالزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة الصادرة عام ٢٠١١.

تعليمات تنظيم اعمال المأذونين الشرعيين رقم (١) لسنة ١٩٩٠ وتعديلاتها^(٩)

المادة (١)

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم اعمال المأذونين الشرعيين لسنة ١٩٩٠ ويعمل بها اعتباراً من تاريخ ١/١/١٩٩٠).

الفصل الأول: التعريفات

المادة (٢)

يكون للكلمات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

تعني كلمة المحكمة: المحكمة الشرعية.

تعني كلمة القاضي: القاضي الشرعي.

تعني كلمة العقد او العقود: عقد او عقود الزواج.

تعني كلمة القانون: قانون الاحوال الشخصية رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ المعمول به.

تعني كلمة النظام: نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٣ المعمول به.

تعني كلمة المأذون: الشخص الذي يعين وفق الفقرة هـ من المادة ١٧ من القانون المذكور ووفق هذه التعليمات.

(٩) نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٩٩٠-٠١-٠١ في العدد: ٣٦٧٢، الصفحة: ٢١.

الفصل الثاني: شروط تعيين المأذون

المادة (٣)

يشترط في من يتقدم لوظيفة المأذونية ما يلي:

- أ. ان يكون مسلماً اردني الجنسية.
- ب. ان لا يقل عمره عن اثنين وعشرين سنة شمسية.
- ج. ان يكون حائزاً على شهادة جامعية من كلية الشريعة الاسلامية من جامعة معترف بها فان لم يوجد فشهادة من كلية مجتمع متوسطة تخصص في الشريعة الاسلامية فان لم يوجد فشهادة من كلية مجتمع او معهد مدة الدراسة فيه سنة فاكثر بعد الدراسة الثانوية العامة، فان لم يوجد فشهادة الثانوية العامة.
- د. ان يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة ولم يعزل من وظيفة عامة لخطأ ارتكبه.
- هـ. ان يكون لائقاً صحياً سليم الحواس غير مصاب بعاهة بدنية او عقلية.
- و. ان يكون مقيماً في المنطقة التي يطلب تعيينه فيها اقامة دائمة.

الفصل الثالث: كيفية تعيين المأذون

المادة (٤)

تعلن المحكمة عن الوظائف الشاغرة او عند الحاجة في منطقتها بالطرق التي تراها مناسبة وتعيين مدة لتقديم الطلبات.

المادة (٥)

تقدم طلبات التعيين الى المحكمة ويرفق بالطلب ما يلي:

- أ. صورة مصدقة عن وثيقة اثبات الشخصية.
- ب. صورة مصدقة عن مؤهله العلمي.
- ج. صورة مصدقة عن شهادة ولادته.
- د. شهادة مصدقة عن حسن السيرة والسلوك.
- هـ. شهادة مصدقة عن عدم المحكومية.
- و. شهادة مصدقة عن لياقته الصحية.
- ز. شهادة مصدقة تثبت موافقة الجهة التي يعمل لديها على مزاولة وظيفة المأذونية.
- أ. صورة شخصية.
- ب. ترجمة عن حياته.

المادة (٦)

- أ. يعقد للمتقدمين امتحان شفوي وتحريري من قبل لجنة يؤلفها قاضي القضاة من قاضي المحكمة الذي يقدم اليها الطلب رئيساً وعضوية قاضيين يختارهما قاضي القضاة.
- وتكون مهمة اللجنة تدقيق الطلبات وتحديد المكان والزمان ووضع الاسئلة والتصحيح.
- ب. يكون الامتحان في الامور التالية:
 ١. المسائل الفقهية - على القول الراجح من مذهب الامام ابي حنيفة - والقانونية المتعلقة بالعقد.
 ٢. قواعد اللغة العربية.
 ٣. قواعد الخط والاملاء.

المادة (٧)

- أ. يكون الحد الاعلى لعلامة التحريري ٧٠٪ والحد الادنى ٥٠٪ وان يكون الحد الاعلى لعلامة الشفوي ٣٠٪ والحد الادنى لها ٢٠٪.
- ب. يكون المتقدم ناجحاً في الامتحان اذا حصل على الحد الادنى في كلا الامتحانين وهي ٧٠٪.

المادة (٨)

ترفع المحكمة الطلبات بعد استكمال اجراءاتها مع بيان رأيها لقاضي القضاة ويعتبر الشخص معيناً اعتباراً من تاريخ موافقة قاضي القضاة على تعيينه.

المادة (٩)

على المحكمة ان تقوم بتدريب المأذون على توثيق العقود والتأكد من صلاحيته للعمل قبل ان يباشر وظيفته.

المادة (١٠)

على المأذون بعد الموافقة على تعيينه تقديم كفالة مالية عدلية معتبرة.

على الرغم مما ورد في الفصل الثالث من هذه التعليمات يجوز لقاضي القضاة تعيين أي من حملة المؤهلات الشرعية ولديهم نفس الأهلية والكفاءة العلمية والعملية بوظيفة (مأذون شرعي) بعد تقديمه للمتطلبات المشار إليها في المادتين (الثالثة) و(الخامسة) من هذه التعليمات.

الفصل الرابع: واجبات المأذون

المادة (١١)

على المأذون التأكد من سلامة سجل العقود وخلوه من النقص قبل استلامه والعمل على فهرسته وتجليده وصونه من العبث والكشط والشطب والتحشية والاضافة وكتابة القسائم بخط واضح بالحبر السائل الاسود او الازرق.

المادة (١٢)

يجري المأذون توثيق العقود ضمن المنطقة التي يعين لها، طبقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.

المادة (١٣)

على المأذون اجراء العقد في مجلس شرعي معتبر وتعبئة القسائم جميعها وتوقيعها من كافة الاطراف في المجلس نفسه.

المادة (١٤)

على المأذون ان يكون حسن الهيئة باعتباره مناب القاضي في توثيق العقود.

المادة (١٥)

على المأذون قبل سماع الايجاب والقبول والمباشرة بتوثيق العقد التحقق مما يلي:

- أ. شخصية الخاطبين والولي والشهود بالوثائق الرسمية.
- ب. اهلية الخاطبين ورضاها وتوافر شروط العقد وعدم وجود مانع شرعي او قانوني يمنع من اجراء العقد.

- ج. اذن القاضي في الحالات التي نص عليها القانون.
- د. موافقة الجهات المعنية في الحالات التي تتطلب ذلك.
- هـ. ابراز الوثائق الرسمية لاثبات ما تقدم.
- و. التحقق من صحة المعلومات الواردة في الطلب والتثبت منها عند توثيق العقد.

المادة (١٦)

اذا تعذر الحصول على احدى الوثائق اللازمة لاثبات ما ورد في المادة السابقة فعلى المأذون ان يحيل الامر للقاضي الذي يحقق فيه ويبلغ المأذون خطياً نتيجة التحقيق.

المادة (١٧)

المختص باجراء العقد مأذون المنطقة التي يقع بدائرتها محل اقامة المخطوبة.

المادة (١٨)

اذا لم يكن للمخطوبة محل اقامة دائم فالمختص باجراء العقد المأذون الذي تقيم المخطوبة في منطقته وقت العقد.

المادة (١٩)

اذا حدث خطأ حين اجراء العقد وتوثيقه راجع المأذون المحكمة بالسرعة الممكنة لتصحيحه وفق الاصول والاجراءات المتبعة.

المادة (٢٠)

يشترط ان يقيم المأذون في منطقة مأذونيته وان يشعر المحكمة اذا عزم على السفر خارج المملكة او خارج منطقته لمدة تزيد على ثلاثة ايام وعليه عندئذ تسليم سجل العقود والقسائم وتسديد الرسوم قبل سفره ويعاد السجل اليه بعد عودته وعلى المحكمة تدقيق السجل عند استلامه وتسليمه وتوقيع المأذون على السجل المخصص لهذه الغاية في كلتا الحالتين.

المادة (٢١)

يدفع المأذون الرسوم الى محاسب المحكمة يومياً ويحظر عليه استيفاء رسم او اجرة اكثر مما هو مقرر في النظام.

المادة (٢٢)

لا يحق للمأذون ان يمارس عملاً او وظيفة اخرى تمنعه من اداء واجباته او لا تتناسب مع شرف مهنته.

الفصل الخامس: العقوبات التأديبية

المادة (٢٣)

مع مراعاة ما جاء بالمادة ١٧ من القانون، للقاضي حق ايقاع العقوبات الآتية عند ارتكاب المأذون مخالفة في اعماله الوظيفية:

أ. تنبيه خطي.

ب. الانذار الخطي.

وترسل نسخة عن قرار التنبيه او الانذار لقاضي القضاة.

المادة (٢٤)

لقاضي القضاة بناء على تتسيب القاضي او من تلقاء نفسه ايقاع العقوبات التالية على المأذون اذا ارتكب اي مخالفة لهذه التعليمات:

- أ. حرمان المأذون من توثيق العقود لاية مدة يراها مناسبة.
- ب. العزل من المأذونية.
- ج. احالة المأذون الى المرجع الجزائي اذا صدر منه ما يستوجب تطبيق قانون العقوبات.

الفصل السادس: انتهاء خدمة المأذون

المادة (٢٥)

تنتهي خدمة المأذون بقرار من قاضي القضاة بناء على تتسيب من القاضي او من تلقاء نفسه في احدى الحالات التالية:

- أ. اذا اكمل الخامسة والستين من عمره بالحساب الشمسي.
- ب. اذا فقد احد الشروط المذكورة في المادة الثالثة من هذه التعليمات.
- ج. استقالته.
- د. عزله.
- هـ. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز تمديد خدمة المأذون بقرار من قاضي القضاة للمدة التي يراها مناسبة.
- و. لا يجوز إعادة تعيين المأذون الذي انتهت خدمته وفقا لاحكام الفقرتين (ج، د) من هذه المادة الا بعد انقضاء سنتين على الأقل على قرار انتهاء خدمته بقرار قاضي القضاة .

المادة (٢٦)

لقاضي القضاة من تلقاء نفسه او بناء على تنسيب القاضي انهاء خدمة اي مأذون بسبب عدم الكفاءة او لاسباب ادارية يقتضيها تنسيق العمل .

الفصل السابع: مواد عامة

المادة (٢٧)

على المحكمة ان تحتفظ بسجل للمأذونين تدون فيه اسمائهم وعناوينهم ومكان اقامتهم.

المادة (٢٨)

اذا كان للمنطقة او البلدة الواحدة اكثر من مأذون تولت المحكمة توزيع العقود بينهم بالتساوي ويعد سجل لهذه الغاية.

المادة (٢٩)

لا تجيز المحكمة للمأذون ان يجري عقد زواج مسلمين غير اردنيين او مسلم من كتابيه الا بعد موافقة قاضي القضاة الخطية، وعلى القاضي ان يتحقق بنفسه من توافر الشروط اللازمة قبل رفع المعاملة لقاضي القضاة.

المادة (٣٠)

اذا خلت منطقة من مأذونيتها كلف القاضي احد المأذونين لاجراء العقود فيها الى ان يعين لها مأذون او يحضر مأذونها الغائب.

المادة (٣١)

ينقل المأذون من منطقة الى منطقة اخرى بقرار من قاضي القضاة بناء على تنسيب القاضي بحيث لا يتعارض نقله مع المصلحة العامة.

المادة (٣٢)

تلغى تعليمات المأذونين لسنة ١٩٨٧ وأية تعليمات سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه مع هذه التعليمات.

تعليمات دورات المقبلين على الزواج لسنة ٢٠٢٣ (١٠)

صادرة بموجب الفقرة (ط) من المادة (٣٦) من قانون الأحوال الشخصية
رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩م

المادة (١)

تسمى هذه التعليمات (تعليمات دورات المقبلين على الزواج لسنة ٢٠٢٣م)،
ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (٢)

تعقد دورات للمقبلين على الزواج وفقاً لأحكام هذه التعليمات تهدف إلى
إكسابهم المهارات والمعرفة الأساسية اللازمة لحفظ كيان الأسرة واستقرارها
وإنجاحها وتقوية أواصرها.

المادة (٣)

- أ- يتولى معهد القضاء الشرعي تنفيذ دورات المقبلين على الزواج.
- ب- تتولى اللجنة العلمية في معهد القضاء الشرعي اعتماد منهاج
الدورات ووسائلها والمواد العلمية ومتطلبات اجتيازها.

المادة (٤)

- أ- تعقد دورات المقبلين على الزواج للراغبين بالمشاركة فيها.
- ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تطبق على
المقبلين على الزواج ممن لم يتم الثامنة عشرة من عمره الأحكام
المنصوص عليها في التعليمات الصادرة بموجب المادة (١٠) من
قانون الأحوال الشخصية رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩.

(١٠) نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ: ٠٤-٠٢-٢٠٢٣ في العدد: ٥٨٤٩،
الصفحة: ١٦٦٤.

المادة (٥)

- أ- تعقد هذه الدورات في مقر معهد القضاء الشرعي أو في أي مكان آخر يعتمد عليه قاضي القضاة لهذه الغاية.
- ب- يكون التدريب إما وجاهياً أو عن بعد أو بشكل مدمج.

المادة (٦)

تتراعى احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عقد الدورات.

المادة (٧)

لقاضي القضاة اعتماد جهات محلية مختصة لإعطاء الدورات ومنح الشهادات على أن يكون التنفيذ تحت إشراف معهد القضاء الشرعي وبموجب مذكرات تفاهم تعقد مع تلك الجهات.

المادة (٨)

تعتمد الأسس المالية النافذة في معهد القضاء الشرعي للإنفاق على الدورات.

تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخرج لسنة ٢٠١١ وتعديلاتها^(١١)

صادرة بموجب المادة (٣١٩) من قانون الأحوال الشخصية رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩

المادة (١)

- أ- يمنع تسجيل أي تخرج عام أو خاص إلا بعد مرور أربعة أشهر على وفاة المورث.
- ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز وبموافقة قاضي القضاة تسجيل التخرج العام أو الخاص قبل مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة حال وجود مسوغ شرعي أو قانوني.

المادة (٢)

يتوجب على المحكمة قبل تسجيل التخرج ما يلي:

- أ- إفهام طرفي عقد التخرج الأثر المترتب عليه.
- ب- إفهام طرفي عقد التخرج مضمون المادة (٣١٨) من قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٠ م. المتضمنة عدم سرعان التخرج على الأموال غير المنقولة الموروثة من الغير إلا إذا تم إجراء معاملة الانتقال عليها باسم المورث قبل تسجيل حجة التخرج ما لم ينص في الحجة على خلاف ذلك صراحة.

المادة (٣)

تسجل حجج التخرج لدى المحكمة التي أصدرت حجة الإرث.

(١١) نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ: ١٦-٠١-٢٠١١ في العدد: ٥٠٧٦، الصفحة: ١٦٠، ودخلت حيز النفاذ اعتباراً من تاريخه

المادة (٤)

عند طلب تسجيل معاملة التخارج يتوجب إبراز الوثائق التالية:

- أ- حجة حصر إرث.
- ب- إثبات شخصية طرفي العقد والشهود.
- ج- إبراز كشف من دوائر التسجيل المختصة بالأموال غير المنقولة في التخارج العام.
- د- إبراز سند تسجيل صادر خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديم المعاملة في التخارج الخاص.

المادة (٥)

- أ- إذا كانت التركة أعيانا فقط تسجل المحكمة التخارج على البذل الذي يتراضى الطرفان عليه.
- ب- إذا كانت التركة أعيانا وأموالا نقدية تسجل المحكمة التخارج شريطة أن يكون بدل التخارج أكثر مما يخص المتخارج من الأموال النقدية من التركة.
- ج- إذا كانت التركة أموالا نقدية فقط تسجل المحكمة التخارج مع مراعاة أحكام الصرف في الفقه الإسلامي.

المادة (٦)

على المحكمة عند تسجيل الوكالات الخاصة بالتخارج الخاص أو العام مراعاة أحكام هذه التعليمات.

المادة (٧)

بعد إتمام تسجيل التخارج العام أو الخاص يتوجب على المحكمة التأشير على حجة حصر الإرث بحصول التخارج.

نظام صندوق تسليف النفقة رقم (٤٨) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته (١٢)

صادر بمقتضى المادة (٣٢١) من قانون الاحوال الشخصية رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٠

المادة (١)

يسمى هذا النظام (نظام صندوق تسليف النفقة لسنة ٢٠١٥) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (٢)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

النفقة: نفقة الزوجة أو الأصول أو الفروع.

السند التنفيذي: الحكم القضائي بالنفقة أو القرار معجل التنفيذ بالنفقة أو السند أو الاتفاقية المتضمنة استحقاق النفقة والمصادق عليها من المحاكم الشرعية بما في ذلك الأحكام الأجنبية التي اكتسبت صيغة التنفيذ.

الصندوق: صندوق تسليف النفقة.

المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

المدير: مدير أي مكتب يتم فتحه للصندوق.

المحكوم له: من صدر لصالحه السند التنفيذي.

المحكوم عليه: من صدر بحقه السند التنفيذي.

(١٢) نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ: ١٦-٠٦-٢٠١٥ في العدد: ٥٣٤٥، الصفحة: ٦٠٦٨.

المادة (٣)

يكون المركز الرئيس للصندوق في عمان وله بقرار من المجلس فتح مكاتب في المملكة.

المادة (٤)

يتولى ادارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:

- أ- مدير المحاكم الشرعية نائباً للرئيس.
- ب- مدير الصندوق.
- ج- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها.
- د- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرها.
- هـ - اثنين من المشهود لهما بالكفاءة والنزاهة والأمانة يسميهما قاضي القضاة لمدة اربع سنوات ويحدد مقدار مكافأتهما.

المادة (٥)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور خمسة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة (٦)

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

- أ- إقرار السياسة العامة للصندوق.
- ب- استثمار أموال الصندوق وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
- ج- اعتماد الحساب المالي الختامي والموازنة السنوية للصندوق والتصديق عليهما.
- د- وضع الهيكل التنظيمي للصندوق.
- هـ - اصدار التعليمات المتعلقة بأعمال الصندوق وانشطته.

المادة (٧)

يتولى مدير الصندوق المهام والصلاحيات التالية:

- أ- تنفيذ البرامج والخطط التي يضعها المجلس لأنشطة الصندوق.
- ب- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
- ج- تحديد مهام موظفي الصندوق ومسؤولياتهم.
- د- تنفيذ البرامج المتعلقة بتأمين الموارد المالية للصندوق.
- هـ - تمثيل الصندوق لدى الغير.
- و- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وعرضه على المجلس.
- ز- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وبياناته المالية الختامية وعرضه على المجلس.
- ح- أي أمور أخرى ذات علاقة بأعمال الصندوق يكلفه بها المجلس أو رئيسه.

المادة (٨)

- أ- يشترط لتسليف النفقة ما يلي:
 - ١- وجود السند التنفيذي.
 - ٢- ان يكون المحكوم عليه او المحكوم له اردنياً.
 - ٣- تعذر تحصيل النفقة من المحكوم عليه.
- ب- يقدم المحكوم له بالنفقة طلب التسليف إلى الصندوق مرفقاً به الوثائق التالية:
 - ١- نسخة مصدقة من السند التنفيذي.
 - ٢- مشروحات مأمور التنفيذ بتعذر تحصيل النفقة.
 - ٣- أي وثائق أخرى يطلبها الصندوق.
- ج - يتم تسليف النفقة كاملة او جزءاً منها مع مراعاة ما يلي:
 - ١- الظروف المالية للصندوق أو المحكوم له أو المحكوم عليه.
 - ٢- إعسار المحكوم لها بنفقة الزوجة وحاجتها لها.

المادة (٩)

يصدر المدير قراره بشأن طلب تسليف النفقة المستوفي للشروط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر الطلب مرفوضاً اذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة.

المادة (١٠)

- أ- للمدير أن يزيد على المبلغ المسلف بناء على طلب يقدم من المحكوم له بالنفقة اذا صدر قرار جديد بزيادتها او كان مبلغ التسليف قد دفع لجزء من النفقة.
- ب- للمدير أن يخفض المبلغ المسلف اذا ظهرت أسباب تستدعي ذلك على ان يعلم المحكوم له بهذه الأسباب.

المادة (١١)

- أ- يحل الصندوق في القضايا التنفيذية محل المحكوم له أو المحكوم عليه فيما لهم من حقوق مالية لتحصيل المبالغ التي تم تسليفها مع المصاريف.
- ب- للصندوق الحق في إقامة الدعاوى لدى المحاكم المختصة لاسترداد أمواله من المحكوم عليه أو المحكوم له حسب مقتضى الحال.

المادة (١٢)

- أ- يتم ايقاف تسليف النفقة اذا انتفى اي شرط من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (٨) من هذا النظام.
- ب- يرجع الصندوق على المحكوم عليه بالمبالغ التي جرى تسليفها للمحكوم له، ويرجع الصندوق على المحكوم له بتلك المبالغ إذا تبين أنه حصل عليها بالحيلة أو ثبت انه كان مليوناً مالياً وللصندوق احواله الى الجهات القضائية المختصة.

المادة (١٣)

على المحكوم له او المحكوم عليه اعلام الصندوق خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ حدوث أي تغيير يؤثر في استحقاق النفقة أو تسليفها.

المادة (١٤)

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:

- أ- رسم مقداره ثلاثة دنانير يستوفى عن كل عقد زواج توثقه المحاكم أو تصادق عليه أو عن كل وثيقة طلاق، وعلى الجهة المعنية توريد هذا الرسم شهرياً للصندوق.
- ب- الأموال التي يحصلها الصندوق من التسديد وعوائد استثمار أمواله.
- ج- المنح والهبات والمساعدات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
- د- ما يرصد له من مخصصات في الموازنة العامة للدولة.

المادة (١٥)

تكون للصندوق موازنة مستقلة وتودع امواله في حساب خاص باسمه في بنك معتمد يتعامل وفق احكام الشريعة الاسلامية.

المادة (١٦)

تخضع أعمال الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة (١٧)

للصندوق تحصيل امواله وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية.

المادة (١٨)

يعين موظفو الصندوق وتنظم شؤونهم بمقتضى نظام الخدمة المدنية والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وتدرج وظائفهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة (١٩)

تسري على الصندوق أحكام النظام المالي ونظام اللوازم المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

المادة (٢٠)

إذا ألغي الصندوق لأي سبب فتؤول أمواله إلى الخزينة العامة.

المادة (٢١)

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

فهرس المحتويات والملاحق

الصفحة	الموضوع
٥	المقدمة
	الباب الأول: الزواج ومقدماته
٧	الفصل الأول: مقدمات الزواج المادة (٢-٤)
٨	الفصل الثاني: الزواج وشروطه المادة (٥-١٣)
١٠	الفصل الثالث: ولاية التزويج المادة (١٤-٢٠)
١١	الفصل الرابع: الكفاءة في الزواج المادة (٢١-٢٣)
١٢	الفصل الخامس: المحرمات المادة (٢٤-٢٨)
	الباب الثاني: أنواع الزواج وأحكامه
١٤	الفصل الأول: أنواع الزواج المادة (٢٩-٣١)
١٥	الفصل الثاني: أحكام الزواج المادة (٣٢-٣٥)
١٦	الفصل الثالث: توثيق العقد المادة (٣٦)
١٨	الفصل الرابع: الاشتراط في عقد الزواج المادة (٣٧-٣٨)
	الباب الثالث: آثار عقد الزواج
١٩	الفصل الأول: المهر والجهاز المادة (٣٩-٥٨)
٢٣	الفصل الثاني: النفقة الزوجية المادة (٥٩-٧١)
٢٦	الفصل الثالث: المسكن والمتابعة المادة (٧٢-٧٩)
	الباب الرابع: انحلال عقد الزواج
٢٨	الفصل الأول: الطلاق المادة (٨٠-٩٧)
٣١	الفصل الثاني: أحكام الرجعة المادة (٩٨-١٠١)
٣٢	الفصل الثالث: الخلع الرضائي والطلاق على مال المادة (١٠٢-١١٣)
٣٤	الفصل الرابع: التفريق القضائي المادة (١١٤-١٤٤)

فهرس المحتويات والملاحق

الصفحة	الموضوع
الباب الخامس: آثار انحلال عقد الزواج	
٤٦	الفصل الأول: العدة المادة (١٤٥-١٥٠)
٤٨	الفصل الثاني: نفقة العدة المادة (١٥١-١٥٤)
٤٩	الفصل الثالث: التعويض عن الطلاق التعسفي المادة (١٥٥)
الباب السادس: حقوق الأولاد والأقارب	
٥٠	الفصل الأول: النسب المادة (١٥٦-١٦٥)
٥٣	الفصل الثاني: الرضاع المادة (١٦٦-١٦٩)
٥٤	الفصل الثالث: الحضانة والضم والمشاهدة المادة (١٧٠-١٨٦)
٦٠	الفصل الرابع: نفقات الأولاد المادة (١٨٧-١٩٦)
٦٢	الفصل الخامس: نفقة الوالدين والأقارب المادة (١٩٧-٢٠٢)
الباب السابع: الأهلية والولاية والوصاية	
٦٣	الفصل الأول: الأهلية المادة (٢٠٣-٢٢٢)
٦٨	الفصل الثاني: الولاية المادة (٢٢٣-٢٢٩)
٧٠	الفصل الثالث: الوصاية المادة (٢٣٠-٢٤٤)
٧٤	الفصل الرابع: الغائب والمفقود المادة (٢٤٥-٢٥٣)
الباب الثامن: الوصية	
٧٦	الفصل الأول: أحكام عامة المادة (٢٥٤-٢٦٨)
٧٩	الفصل الثاني: الموصي المادة (٢٦٩)
٨٠	الفصل الثالث: الموصى له المادة (٢٧٠-٢٧٦)
٨٢	الفصل الرابع: الموصى به المادة (٢٧٧-٢٧٨)
٨٢	الفصل الخامس: الوصية الواجبة المادة (٢٧٩)

فهرس المحتويات والملاحق

الموضوع	الصفحة
الباب التاسع: الإرث	
الفصل الأول: أحكام عامة المادة (٢٨٠-٢٨٤)	٨٣
الفصل الثاني: أصحاب الفروض المادة (٢٨٥-٢٩٦)	٨٤
الفصل الثالث: العصبات المادة (٢٩٧-٢٩٩)	٨٩
الفصل الرابع: الوارثون بالفرض والتعصيب المادة (٣٠٠)	٩٠
الفصل الخامس: ذوو الأرحام المادة (٣٠١-٣١٠)	٩١
الفصل السادس: الحجب والرد والعول المادة (٣١١-٣١٣)	٩٤
الفصل السابع: التخرج المادة (٣١٤-٣١٩)	٩٥
الفصل الثامن: أحكام ختامية المادة (٣٢٠-٣٢٩)	٩٦
الملاحق	
الملحق الأول: تعليمات منح الإنذن بالزواج	١٠١
الملحق الثاني: تعليمات تنظيم أعمال المأذونين الشرعيين	١٠٥
الملحق الثالث: تعليمات دورات المقبلين على الزواج	١١٥
الملحق الرابع: تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخرج	١١٧
الملحق الخامس: نظام صندوق تسليف النفقة	١١٩



دائرة قضاة